



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Hak Kekayaan Intelektual -Merek pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

HARDWOOD PRIVATE LIMITED, beralamat di 80 Robinson Road #17-02 Singapore 68898, diwakili oleh **Ng Chee Wooi Michael**, selaku Direktur, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **Insan Budi Maulana, Ananda Ramadhan Maulana, Rizkyamanda Rani, Arya Wirawan, Andhika Putera**, para Advokat dan Asisten Advokat pada **MAULANA AND PARTNERS Law Firm**, yang berkantor di Mayapada Tower, Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 28, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT. UNILEVER INDONESIA, Tbk., suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Graha Unilever, Jl. BSD Boulevard Barat Green Office Park Kavling 3, BSD City, Tangerang, 15345, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah membaca dan memerhatikan:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Mei 2020, Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga Jkt.Pst tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 29 Mei 2020 tentang

Halaman 1 dari 81 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Mei 2020 Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga Jkt.Pst tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara ini;
4. Surat-surat lain yang bersangkutan dalam Berkas Perkara ini;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah membaca dan meneliti alat bukti surat atau tulisan, keterangan saksi dan pendapat Ahli yang diajukan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Mei 2020 dibawah Register Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, telah mengajukan **gugatan ganti rugi atas pelanggaran Merek "STRONG" Kelas 3, Daftar Nomor IDM000258478** berdasarkan **Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis**, sebagai berikut:

I. Penggugat adalah Pemilik Merek "STRONG", Kelas 3, Daftar Nomor IDM000258478

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik Merek "STRONG", Kelas 3, yang telah mendaftarkan dan menggunakan merek tersebut pertama kali di Republik Indonesia dengan nomor pendaftaran sebagai berikut :

Nomor	Merek	Jenis Barang	Sejak
1.	Strong IDM000258478	Pasta gigi, sediaan- sediaan untuk membersihkan gigi palsu, obat gosok gigi, obat kumur bukan untuk keperluan medis, larutan kumur bukan untuk keperluan medis	2008

2. Bahwa selain Merek "STRONG", Kelas 3 yang telah terdaftar dan digunakan di Indonesia, Penggugat juga telah mendaftarkan dan mengajukan proses permohonan pendaftaran merek "STRONG" dengan varian dan dengan merek-merek, sebagai berikut:



Nomor	Merek	Jenis Barang	Sejak
1.	Formula Strong IDM000258479	Pasta gigi, sediaan-sediaan untuk membersihkan gigi palsu, obat gosok gigi, obat kumur bukan untuk keperluan medis, larutan kumur bukan untuk keperluan medis	2008
2.	STRONG PROTECTOR IDM000447796	Pasta gigi; obat kumur (mouthwash); mouth spray; sediaan-sediaan pemeliharaan gigi; sediaan-sediaan untuk membersihkan; sabun-sabun; sabun mandi termasuk sabun deodorant anti keringat; sabun cuci tangan; kosmetika; deodorant; cologne; perfume; losion tubuh; losion rambut	2012
3.	FORMULA STRONG HERBAL DID2019053427	Sampo rambut 3-in-1; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; baby oil [perlengkapan mandi]; batu apung buatan; batu apung untuk penggunaan pribadi; bulu mata palsu; cat kuku dan penghapus cat kuku; deodoran untuk penggunaan pribadi; dupa; eyeliner; hair spray; hio; kapas untuk keperluan kosmetik; kemenyan; kondisioner rambut; kosmetik; krim pelembab, lotion dan gel; krim pra-cukur; lipstik; lotion untuk tubuh; lotion pembersih gigi; make-up bedak; maskara; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak parfum; minyak rambut; obat kumur, bukan untuk keperluan medis; pasta gigi; pembersih wajah;	2019

Halaman 3 dari 81 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



		pensil alis; pensil eyeliner; perona mata; sabun cuci; sabun dan deterjen; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan pengeriting rambut; sediaan setelah bercukur; sediaan untuk membersihkan gigi; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; semir sepatu dan boot; strip pemutih gigi; susu pelembab; susu pembersih; susu tubuh; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk digunakan pada wajah; wewangian alami;	
4.	FORMULA STRONG PROTECTION DID2020002706	Kolonye; Sabun mandi, deodoran; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan-sediaan untuk membersihkan; deodoran; kosmetik; losion rambut; losion untuk tubuh; obat kumur, bukan untuk keperluan medis; parfum; pasta gigi; penyegar nafas; sabun cuci tangan; sabun-sabun;	2020
5.	STRONG PROTECTION DID2020002707	Kolonye; Sabun mandi, deodoran; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan-sediaan untuk membersihkan; deodoran; kosmetik; losion rambut; losion untuk tubuh; obat kumur, bukan untuk keperluan medis; parfum; pasta gigi; penyegar nafas; sabun cuci tangan; sabun-sabun;	2020



3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dengan demikian, berdasarkan Pasal 1 ayat (5) UU Merek, Penggugat merupakan pihak yang memiliki hak eksklusif dari Negara atas Merek **“Strong”**, Merek **“Formula Strong”**, dan Merek **“STRONG PROTECTOR”**, untuk menggunakan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut, dan juga untuk melakukan tindakan hukum terhadap pihak lain yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak dan tanpa seizin Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 83 UU Merek;

II. Penggugat Secara Efektif Menggunakan Merek “STRONG” yang Merupakan Merek Terkenal di Wilayah Republik Indonesia

1. Bahwa Penggugat secara efektif menggunakan Merek **“STRONG”** di wilayah Republik Indonesia, dengan cara memproduksi, mendistribusikan, dan mempromosikan produk pasta gigi Merek **“STRONG”** beserta variannya, yaitu merek: **“FORMULA STRONG”**, **“FORMULA STRONG PROTECTOR”**, **“FORMULA STRONG PROTECTION”** dan **“FORMULA STRONG HERBAL”** di wilayah Negara Republik Indonesia dengan produk dan variannya, sebagai berikut:
- a. Pasta gigi merek **“STRONG”** dengan varian **“FORMULA STRONG”**:

	Merek Strong , IDM000258478, Kelas 3, Pasta gigi, sediaan-sediaan untuk membersihkan gigi palsu, obat gosok gigi, obat kumur bukan untuk keperluan medis, larutan kumur bukan untuk keperluan medis.
	Merek Formula Strong , IDM000447796, Kelas 3, Pasta gigi, sediaan-sediaan untuk membersihkan gigi palsu, obat gosok gigi, obat kumur bukan untuk keperluan medis, larutan kumur bukan untuk keperluan medis.

- b. Pasta gigi Merek **“STRONG”** dengan varian **“FORMULA STRONG PROTECTOR”**:

	Merek Strong , IDM000258478, Kelas 3, Pasta gigi, sediaan-sediaan untuk membersihkan gigi palsu, obat gosok gigi, obat kumur bukan untuk keperluan medis, larutan kumur bukan untuk keperluan medis.
---	---



	Merek Formula Strong , IDM000447796, Kelas 3, Pasta gigi, sediaan-sediaan untuk membersihkan gigi palsu, obat gosok gigi, obat kumur bukan untuk keperluan medis, larutan kumur bukan untuk keperluan medis.
	Merek STRONG PROTECTOR , IDM000447796, Kelas 3, Pasta gigi; obat kumur (mouthwash); mouth spray; sediaan-sediaan pemeliharaan gigi; sediaan-sediaan untuk membersihkan; sabun-sabun; sabun mandi termasuk sabun deodorant anti keringat; sabun cuci tangan; kosmetika; deodorant; cologne; perfume; losion tubuh; losion rambut.

c. Pasta gigi Merek “STRONG” dengan varian “FORMULA STRONG PROTECTION”:

	Merek Strong , IDM000258478, Kelas 3, Pasta gigi, sediaan-sediaan untuk membersihkan gigi palsu, obat gosok gigi, obat kumur bukan untuk keperluan medis, larutan kumur bukan untuk keperluan medis.
	Merek STRONG PROTECTION , DID2020002707, Kelas 3, Kolonye; Sabun mandi, deodoran; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan-sediaan untuk membersihkan; deodoran; kosmetik; losion rambut; losion untuk tubuh; obat kumur, bukan untuk keperluan medis.
	Merek FORMULA STRONG PROTECTION , DID2020002706, Kelas 3, Kolonye; Sabun mandi, deodoran; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan-sediaan untuk membersihkan; deodoran; kosmetik; losion rambut; losion untuk tubuh; obat kumur, bukan untuk keperluan medis; parfum; pasta gigi; penyegar nafas; sabun cuci tangan; sabun- sabun.

d. Pasta gigi Merek “STRONG” dengan varian “FORMULA STRONG HERBAL”:

	Merek Strong , IDM000258478, Kelas 3, Pasta gigi, sediaan-sediaan untuk membersihkan gigi palsu, obat gosok gigi, obat kumur bukan untuk
---	--



	kepertuan medis, larutan kumur bukan untuk keperluan medis
	Merek Formula Strong , IDM000258479, Kelas 3, Pasta gigi, sediaan-sediaan untuk membersihkan gigi palsu, obat gosok gigi, obat kumur bukan untuk keperluan medis, larutan kumur bukan untuk keperluan medis
	Merek FORMULA STRONG HERBAL , DID2019053427, Kelas 3, Sampo rambut 3-in-1; baby oil [perlengkapan mandi]; batu apung buatan; batu apung untuk penggunaan pribadi; bulu mata palsu; cat kuku dan penghapus cat kuku; deodoran untuk penggunaan pribadi; dupa; eyeliner; hair spray; hio; kapas untuk keperluan kosmetik; kemenyan; kondisioner rambut; kosmetik; krim pelembab; lotion dan gel; krim pracukur; lipstik; losion untuk tubuh; lotion pembersih gigi; make-up bedak; maskara; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak parfum; minyak rambut; obat kumur, bukan untuk keperluan medis; pasta gigi; pembersih wajah; pensil alis; pensil eyeliner; perona mata; sabun cuci; sabun dan deterjen; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan pengeriting rambut; sediaan setelah bercukur; sediaan untuk membersihkan gigi; sediaan untuk memutihkan dan mencuci; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; semir sepatu dan boot; strip pemutih gigi; susu pelembab; susu pembersih; susu tubuh; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk digunakan pada wajah; wewangian alami.

III. Merek “STRONG” Milik Penggugat adalah Merek Terkenal

1. Bahwa selain itu, ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian atau konvensi-konvensi internasional di bidang Kekayaan Intelektual, dan Yurisprudensi-Yurisprudensi Mahkamah Agung, juga **secara tegas memberikan perlindungan terhadap merek terkenal, maka Negara Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal;**



2. Bahwa merek “STRONG” milik Penggugat merupakan merek terkenal yang dapat dibuktikan dengan telah lama digunakan dan telah banyak investasi yang dilakukan Penggugat, mempromosikan merek tersebut baik secara konvensional di media cetak dan non-konvensional (*online*), yang akan Penggugat sampaikan saat pembuktian;
3. Dengan demikian, Merek “STRONG” milik Penggugat yang merupakan suatu merek terkenal untuk produk pasta gigi sudah seharusnya mendapat perlindungan hukum di Negara Republik Indonesia demi melindungi kepentingan hukum Penggugat;

IV. Tergugat Telah Melanggar Merek Terkenal “STRONG” Milik Penggugat

1. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang akan disampaikan dalam persidangan, sejak tahun 2019 ternyata Tergugat telah memproduksi, mempromosikan, dan/atau menjual produk pasta gigi dengan mencantumkan Merek “STRONG” yang serupa dengan Merek “STRONG” milik Penggugat di wilayah Negara Republik Indonesia secara tanpa hak dan tanpa seizin Penggugat;
2. Bahwa produk pasta gigi Tergugat dengan Merek “STRONG”, berdasarkan tampilan di bawah ini secara jelas serupa dengan Merek **Strong**, Merek **Formula Strong**, dan Merek **“STRONG PROTECTOR”**, yang telah terdaftar, milik Penggugat, yaitu:

PRODUK PENGGUGAT	PRODUK TERGUGAT
	
	
	



3. Bahwa dengan adanya persamaan-persamaan tersebut di atas, maka sejak Tergugat memproduksi, mempromosikan, mengedarkan dan/atau menjual produk pasta gigi yang menggunakan merek yang serupa dengan merek “STRONG” milik Penggugat di wilayah Negara Republik Indonesia secara tanpa hak dan tanpa seizin dari Penggugat, hal ini **berakibat menyesatkan konsumen karena mengira produk pasta gigi Tergugat tersebut mempunyai relasi dengan pasta gigi Merek “STRONG” milik Penggugat**;
4. Bahwa ternyata sampai dengan tanggal pengajuan Gugatan Ganti Rugi ini, produk pasta gigi Tergugat yang menggunakan Merek “STRONG” masih beredar, dipromosikan, dan dijual di wilayah Negara Republik Indonesia sehingga tindakan Tergugat dengan tetap menggunakan Merek “STRONG” di wilayah Negara Republik Indonesia tersebut jelas merupakan tindakan pelanggaran terhadap Merek “STRONG” milik Penggugat dan tindakan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU Merek;
5. Bahwa Pasal 83 ayat (1) UU Merek, menyatakan:

“Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:

- a. *Gugatan ganti rugi; dan/ atau*
- b. *Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.”*

6. Bahwa sejak tahun 2019, tindakan Tergugat yang menggunakan Merek “STRONG” yang serupa dengan Merek “STRONG” milik Penggugat untuk jenis barang pasta gigi telah mengakibatkan kerugian yang besar terhadap penjualan dan keuntungan yang seharusnya diterima oleh Penggugat;
7. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan Gugatan Ganti Rugi ini, Penggugat telah memperingatkan Tergugat untuk menghentikan penggunaan Merek “STRONG” pada produk pasta gigi Tergugat, namun, peringatan tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat, dan sampai kini



Tergugat masih tetap memproduksi, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau menjual produk pasta gigi dengan menggunakan Merek “STRONG sehingga cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Ganti Rugi ini;

8. Dengan demikian, tindakan Tergugat tersebut merupakan suatu bukti nyata itikad buruk Tergugat terhadap Penggugat sebagai pemilik sah dari Merek “STRONG”, dan tindakan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat sehingga sudah sepatutnya Gugatan Ganti Rugi ini diterima oleh Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

V. Penggugat Telah Menderita Kerugian Akibat Tindakan Tergugat Yang Melanggar Merek “STRONG” Milik Tergugat

1. Bahwa perbuatan Tergugat yang menggunakan, mengedarkan, mempromosikan, dan menjual produk Merek “STRONG” di wilayah Negara Republik Indonesia mengakibatkan kerugian yang besar bagi Penggugat;
2. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut di atas, kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah **sejumlah Rp108.040.382.324,00 (seratus delapan miliar empat puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:
 - A. Kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat adalah sejumlah Rp33.040.382.324,00 (tiga puluh tiga miliar empat puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Kerugian Materiil sebesar Rp17.236.800.000,00 (tujuh belas miliar dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang diakibatkan karena penurunan keuntungan yang seharusnya diterima oleh Penggugat selama tahun 2019, namun malah diterima oleh Tergugat, karena Tergugat telah menjual produk pasta gigi dengan menggunakan Merek “STRONG”, dengan penjelasan, sebagai berikut:
 - a) Omset (per bulan) Penggugat yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan dan bahkan omset (per bulan) tersebut turun jumlahnya dibandingkan dengan omset (per bulan) tahun sebelumnya, padahal sebelumnya omset (per bulan) Penggugat terus meningkat jumlahnya (dapat dilihat pada tabel di bawah ini);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun	Jumlah Omset
2014	Rp 2.428.000.000,00 / bulan
2015	Rp 3.928.000.000,00 / bulan
2016	Rp 4.932.000.000,00 / bulan
2017	Rp 5.220.000.000,00 / bulan
2018	Rp 5.720.000.000,00 / bulan
2019	Rp 4.599.000.000,00 / bulan

- b) Berdasarkan tabel di atas, Omset Penggugat selalu naik dan untuk tahun 2019 Penggugat memproyeksikan kenaikan Omset (per bulan) sebesar 13,67% ($\pm 14\%$) dibandingkan omset (per bulan) tahun 2018;
- c) Dengan proyeksi tersebut, Penggugat seharusnya pada tahun 2019 mendapatkan rata-rata omset sejumlah **Rp6.502.000.000,00 (enam miliar lima ratus dua juta Rupiah) / bulan**, namun dengan adanya produk Tergugat, omset (per bulan) Penggugat tahun 2019 hanya sejumlah Rp4.599.000.000,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) / bulan;
- d) Berdasarkan huruf c) di atas, Penggugat mengalami kehilangan omset senilai **Rp1.903.000.000,00** (satu miliar sembilan ratus tiga juta rupiah) / bulan;
- e) Dibandingkan dengan Omset (per bulan) Penggugat pada tahun 2018, omset Penggugat pada tahun 2019 turun sejumlah Rp1.121.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh satu juta rupiah) / bulan;
- f) Potensi pertumbuhan omset yang seharusnya diterima oleh Penggugat tetapi malah diterima oleh Tergugat, karena Tergugat menggunakan Merek "STRONG" milik Penggugat, yaitu sejumlah Rp2.885.000.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) / bulan;
- g) Oleh karena itu, Kerugian Materiil Penggugat akibat kehilangan omset dan kehilangan potensi pertumbuhan omset adalah sejumlah:

Kehilangan Omset	Rp1.903.000.000,00 / bulan
Kehilangan Potensi Pertumbuhan Omset	Rp2.885.000.000,00 / bulan
Total kehilangan omset	Rp4.788.000.000,00 / bulan
Gross Margin 30% dari total kehilangan omset	Rp1.436.400.000,00 / bulan
Total kehilangan gross margin (keuntungan) selama 1 (Satu) Tahun	Rp17.236.800.000,00

Halaman 11 dari 81 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



- 2) Kerugian Materiil yang merupakan biaya membangun Merek **STRONG** selama tahun 2019, yaitu sejumlah **Rp15.803.582.324,00** (lima belas miliar delapan ratus tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Biaya	Jumlah
Iklan di TV Komersial & Digital	Rp6.770.308.584,00
Kampanye Offline	Rp 97.273.740,00
Promosi di Pasar Modern	Rp6.498.000.000,00
Promosi di Pasar Tradisional	Rp2.438.000.000,00

- B. Kerugian Immateriil sejumlah **Rp75.000.000.000,00** (tujuh puluh lima miliar Rupiah), yang merupakan biaya untuk membangun reputasi merek **STRONG** kembali karena telah terjadi penurunan citra produk pasta gigi merek **STRONG** milik Penggugat, yang sebelumnya merepresentasikan produk dengan fungsi yang lebih baik, dibandingkan dengan produk pasta gigi lainnya. Namun, karena di pasar dijual produk pasta gigi dengan menggunakan merek **STRONG** yang bukan milik Penggugat, maka secara tidak langsung mempengaruhi citra konsumen terhadap pasta gigi merek **STRONG** milik Penggugat;
3. Dengan demikian, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menerima Gugatan Ganti Rugi ini dan menghukum Tergugat untuk membayar kerugian-kerugian yang diderita oleh Penggugat, baik Kerugian Materiil maupun Kerugian Immateriil;

VI. Permohonan Provisi

1. Bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) UU Merek, Penggugat memiliki hak untuk meminta kepada Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menghentikan semua perbuatan Tergugat yang berkaitan dengan penggunaan Merek "**STRONG**" milik Penggugat;
2. Bahwa Pasal 83 ayat (1) UU Merek menyatakan:

"Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa :

- a. Gugatan ganti rugi; dan/ atau
- b. **Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut."**



3. Bahwa oleh karena Tergugat secara terus menerus memproduksi, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau menjual produk-produk pasta gigi dengan menggunakan Merek “STRONG” dan tidak mengindahkan peringatan dari Penggugat, maka Penggugat mengajukan Permohonan Provisi kepada Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
4. Dengan demikian, untuk mencegah kerugian Penggugat yang lebih besar akibat penggunaan tanpa hak dan tanpa izin atas Merek “STRONG” milik Penggugatoleh Tergugat, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memerintahkan Tergugat menghentikan produksi, promosi, peredaran, dan/atau penjualan, serta menarik kembali dari pasaran seluruh produk pasta giginya yang menggunakan Merek “STRONG” tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar berkenan memberikan putusan, sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan produksi, promosi, peredaran, dan/atau penjualan pasta gigi yang menggunakan Merek “STRONG” yang serupa dengan Merek “STRONG” milik Penggugat di seluruh wilayah Republik Indonesia;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menarik kembali dari pasaran dan memusnahkan seluruh produk pasta gigi Tergugat yang menggunakan Merek “STRONG” yang serupa dengan Merek “STRONG” milik Penggugat diseluruh wilayah Republik Indonesia;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Merek “STRONG”, Daftar Nomor IDM000258478, Kelas 3 milik Penggugat adalah merek terkenal di Negara Republik Indonesia;
3. Menyatakan pasta gigi Tergugat yang menggunakan Merek “STRONG” serupa dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek “STRONG”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Nomor IDM000258478, Kelas 3, milik Penggugat;

4. Menyatakan Tergugat telah melanggar Merek 'STRONG', Daftar Nomor IDM000258478, Kelas 3, milik Penggugat, sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp108.040.382.324,00 (seratus delapan miliar empat puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah), dengan perincian Kerugian Materiil sejumlah Rp33.040.382.324,00 (tiga puluh tiga miliar empat puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) dan Kerugian Immateriil sejumlah Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Apabila Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah hadir menghadap Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **Ananda Ramadhan Maulana, S.H.** dan **Andhika Putera, S.H.** para Advokat pada Maulana and Partners Law Firm yang berkantor di Mayapada Tower, Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 28, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2020 tercatat di bawah Legalisasi Protokol dan Konsuler Perwakilan Republik Indonesia di Singapura Nomor 1327/Kons-Leg/III/20 tanggal 10 Maret 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Juli 2020 di bawah Register Surat Kuasa Nomor 1019/Leg.Srt.Kuasa/20/PN.Jkt.Pst tanggal 29 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dua kali dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadirmenghadap di persidangan, sedianya akan diperiksa secara verstek, dan ketika telah dibacakan surat gugatan Penggugat maupun ketika Penggugat akan menyerahkan alat bukti surat atau tulisan dalam acara pembuktian di persidangan, kemudian ternyata Tergugat hadir menghadap di persidangan yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **Wiku Anindito, S.H.**, Advokat dan Konsultan Kekayaan Intelektual dari **Kantor Hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners**, yang beralamat kantor di Pasific Century

Halaman 14 dari 81 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Place, Lantai #35, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman Lot 10, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12910, Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Juli 2020 di bawah Register Surat Kuasa Nomor 1363/Leg.Srt.Kuasa/Advokat/Insidentil/PN.Jkt.Pst.;

Menimbang, bahwa atas hadirnya Tergugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya tersebut di persidangan pada acara setelah gugatan Penggugat dibacakan dan sedianya Penggugat akan menyerahkan alat bukti surat atau tulisan, maka selanjutnya Majelis Hakim memberikan jeda waktu dan kesempatan secukupnya kepada Penggugat dan Tergugat tersebut untuk bermusyawarah secukupnya, yang akhirnya saling bersepakat untuk melanjutkan persidangan dengan Penggugat bersedia menerima hadirnya Tergugat tersebut, dan Penggugat setuju bahwa Tergugat diberikan hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan Jawaban pertama (*verweer*) terhadap gugatan Penggugat *a quo* sesuai asas *audi et alteram partem*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, dan selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat *a quo*, yang dalil-dalil gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat telah mengajukan **Jawaban pertama** (*verweer*) di persidangan tanggal 15 Juli 2020, sebagai berikut:

Latar Belakang Fakta

Sebelum menyampaikan dalil-dalil eksepsi dan jawaban pokok perkara, perlu kiranya Tergugat menyampaikan latar belakang perkara ini, guna membantu Majelis Hakim yang terhormat memperoleh gambaran dan fakta terhadap perkara ini.

1. Bahwa, Tergugat merupakan salah satu perusahaan terkemuka yang didirikan sejak tahun 1933 yang merupakan anak perusahaan dari Unilever N.V., selaku perusahaan multinasional yang bergerak di bidang produk konsumen yang berpusat di Belanda;
2. Bahwa, Tergugat telah memproduksi dan mendistribusikan berbagai macam produk-produk kebutuhan konsumen, termasuk namun tidak terbatas pada produk pasta gigi dengan berbagai merek, termasuk merek "**PEPSODENT**";

Halaman 15 dari 81 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, merek "**PEPSODENT**" telah dimiliki oleh Unilever N.V. dan telah digunakan dan didaftarkan secara ekstensif di lebih dari 70 tahun yang lalu. Selanjutnya, merek "**PEPSODENT**" diproduksi dan dijual di berbagai negara tempat Tergugat beroperasi, termasuk Indonesia;

Adapun contoh penggunaan merek-merek "**PEPSODENT**" tersebut yang diproduksi serta didistribusikan oleh Tergugat di Indonesia, antara lain sebagai berikut:



(Untuk selanjutnya disebut sebagai "Produk "**PEPSODENT**" Tergugat")

Bahwa, informasi mengenai penggunaan dari merek-merek "**PEPSODENT**" tersebut dapat juga ditemukan secara daring (online), termasuk namun tidak terbatas pada situs <http://tanyapepsodent.com>, yang menunjukkan penggunaan dari merek-merek "**PEPSODENT**";

Dari contoh penggunaan merek "**PEPSODENT**" tersebut, dapat dilihat bahwa unsur dominan yang terdapat pada kemasan tiap Produk "**PEPSODENT**" Tergugat adalah merek "**PEPSODENT**";

4. Adapun merek "**PEPSODENT**" didaftarkan oleh Unilever N.V., untuk jenis barang di kelas 3 dan 21 di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis ("**Direktorat Merek dan Indikasi Geografis**");

Bahwa, Unilever N.V., telah mendaftarkan berbagai merek "**PEPSODENT**" beserta variasinya yang digunakan pada berbagai varian produk-produk "**PEPSODENT**" yang diproduksi dan diedarkan Tergugat, termasuk namun tidak terbatas pada merek-merek berikut:

No.	Merek	Kelas	Nomor Pendaftaran
1.	PEPSODENT	3	IDM000278528
2.	PEPSODENT WHITENING	3	IDM000423488

Halaman 16 dari 81 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



No.	Merek	Kelas	Nomor Pendaftaran
	123		
3.	PEPSODENT ACTIFRESH	3	IDM000458768
4.	PEPSODENT ACTIWHITE	3	IDM000360052
5.	PEPSODENT ACTION 123	3	IDM000422517
6.	PEPSODENT CRYSTAL CALCIUM WHITE	3	IDM000417934
7.	PEPSODENT WHITE NOW	3	IDM000247546
8.	PEPSODENT JUNIOR	3	IDM000023432
9.	PEPSODENT COMPLETE CARE	3	IDM000047958
10.	 (PEPSODENT)	3	IDM000625720
11.	 (PEPSODENT + LOGO)	3 dan 21	IDM000615630
12.	 (PEPSODENT SENSITIVE EXPERT SERUM INTENSE REPAIR 5)	3 dan 5	IDM000593278
13.	 (PEPSODENT ACTIV WHITE)	3	IDM000547307
14.	 (PEPSODENT ACTIV WHITE)	3	IDM000508016



No.	Merek	Kelas	Nomor Pendaftaran
15.	 PEPSODENT HERBAL	3	IDM000499032
16.	 (PEPSODENT FRESH COOL MINT)	3	IDM000420735
17.	 (PEPSODENT COMPLETE 8 ACTION)	3	IDM000324049
18.	 (PEPSODENT SENSITIVE EXPERT)	3	IDM000307027

(Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Merek-merek "PEPSODENT"**")

5. Lebih lanjut, Unilever N.V., juga telah mengajukan permohonan pendaftaran merek "**PEPSODENT**" di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, termasuk namun tidak terbatas pada merek-merek berikut ini:

No.	Merek	Kelas	Nomor Agenda	Tanggal Penerimaan
1.	PEPSODENT STRONG 12 JAM	3	DID2019056670	25 September 2019
2.		3	DID2019057948	01 Oktober 2019

(Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Merek-merek "PEPSODENT STRONG 12 JAM"**")

Sebagai referensi lebih lanjut, berikut Tergugat lampirkan gambar produk "**PEPSODENT**" yang diproduksi oleh Tergugat yang menggunakan Merek-merek "**PEPSODENT STRONG 12 JAM**", yang merupakan salah satu varian dari Produk "**PEPSODENT**" Tergugat:



6. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ("**Undang-undang Merek**") memberikan hak eksklusif kepada Unilever N.V., sebagai pemilik Merek-merek "**PEPSODENT**" untuk menggunakan Merek-merek "**PEPSODENT**" tersebut atau juga memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan Merek-merek "**PEPSODENT**";

Berdasarkan Undang-Undang Merek, Unilever N.V. tentunya memiliki hak eksklusif untuk menggunakan Merek-merek "**PEPSODENT**", termasuk melakukan upaya hukum terhadap setiap pihak yang secara tanpa izin memproduksi dan/atau menjual produk-produk yang memiliki persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan menggunakan Merek-merek "**PEPSODENT**";

7. Bahwa, di Indonesia, Unilever N.V., telah memberikan hak lisensi kepada Tergugat untuk menggunakan Merek-merek "**PEPSODENT**" milik Unilever N.V., tersebut. Mengacu pada ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Merek jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 mengenai Pencatatan Lisensi Kekayaan Intelektual, perjanjian lisensi mengenai penggunaan Merek-merek "**PEPSODENT**" di Indonesia tersebut telah dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. Adapun bukti permohonan pencatatannya akan Tergugat sampaikan pada sidang acara pembuktian;

8. Bahwa, produk dengan menggunakan Merek-merek "**PEPSODENT**" pertama kali diedarkan di Indonesia sejauh sejak tahun 1940-an. Adapun Merek-merek "**PEPSODENT**" tersebut juga telah digunakan dan didaftarkan di banyak negara di dunia. Oleh karenanya, menurut penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek, Tergugat percaya bahwa Merek-merek "**PEPSODENT**" dapat dikategorikan sebagai merek terkenal karena memenuhi kriteria, di bawah ini:

- pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- reputasi merek yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran;
- investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya;
- bukti pendaftaran merek di berbagai negara;

Bahwa selanjutnya, menurut Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menkumham Nomor 67 Tahun 2016, suatu merek dapat dinyatakan terkenal dengan mempertimbangkan:

- tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai merek terkenal;
- volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
- pangsa pasar yang dikuasai oleh merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
- jangkauan daerah penggunaan merek;
- jangka waktu penggunaan merek;
- intensitas dan promosi merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
- pendaftaran merek atau permohonan pendaftaran merek di negara lain;
- tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang merek, khususnya mengenai pengakuan merek tersebut sebagai merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau
- nilai yang melekat pada merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh merek tersebut;

Adapun bukti mengenai penggunaan dan juga pendaftaran Merek-merek "PEPSODENT" di berbagai negara, termasuk di Indonesia tersebut, akan Tergugat ajukan dalam sidang pemeriksaan bukti;

Bahwa untuk selanjutnya, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang Tergugat akui secara tegas kebenarannya;

Dalam Eksepsi

Bahwa untuk selanjutnya, Tergugat mengajukan eksepsi, sebagai berikut:

Gugatan Ganti Rugi yang Diajukan Penggugat adalah Prematur

9. Bahwa, dasar diajukannya gugatan ganti rugi oleh Penggugat adalah



merek "STRONG" Nomor Pendaftaran IDM000258478 atas nama Penggugat. Dalam Bagian II Butir 1 halaman 4 sampai dengan halaman 4 Gugatannya, Penggugat juga mendalilkan bahwa seakan-akan unsur kata "STRONG" tersebut merupakan satu-satunya unsur yang digunakan pada produk Penggugat, sebagaimana Tergugat sitir, sebagai berikut:

a.



Bahwa, pada Bagian II Butir 1. a. Gugatannya, Penggugat mengemukakan bahwa ini adalah gambar produk pasta gigi dengan menggunakan merek "STRONG" dengan varian "FORMULA STRONG";

b.



Bahwa, pada Bagian II Butir 1. b. Gugatannya, Penggugat mengemukakan bahwa ini adalah gambar produk pasta gigi dengan menggunakan merek "STRONG" dengan varian "FORMULA STRONG PROTECTOR";

c.



Bahwa, pada Bagian II butir 1. c. Gugatannya, Penggugat mengemukakan bahwa ini adalah gambar produk pasta gigi dengan menggunakan merek "STRONG" dengan varian "FORMULA STRONG PROTECTION";

d.



Bahwa, pada Bagian II butir 1 d. Gugatannya, Penggugat mengemukakan bahwa ini adalah gambar produk pasta gigi



dengan menggunakan merek **"STRONG"** dengan varian **"FORMULA STRONG HERBAL"**;

Padahal, Penggugat secara sadar mengaburkan merek utama yang digunakan sebagai unsur dominan pada produk tersebut, yakni "FORMULA", dengan merek yang digunakan untuk menunjukkan varian produk "FORMULA" tersebut; Oleh karenanya, gugatan ganti rugi yang diajukan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;

10. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar hak atas merek "STRONG" Penggugat karena menggunakan merek "STRONG" yang sama pada Produk **"PEPSODENT"** Tergugat;

Adapun hal tersebut tidak benar mengingat sebagaimana Tergugat sampaikan pada Butir 5 Eksepsi dan Jawaban Tergugat ini, merek yang digunakan pada Produk **"PEPSODENT"** Tergugat adalah **"PEPSODENT STRONG 12 JAM"** dan bukan "STRONG";

Kesalahan tersebut membuat dasar gugatan menjadi tidak jelas, mengingat Penggugat sendiri dalam Bagian II Butir 1 halaman 4 sampai dengan halaman 6 Gugatannya mengemukakan, bahwa:

- merek yang digunakan pada varian **"FORMULA STRONG"** Penggugat adalah **"FORMULA STRONG"** No. Pendaftaran IDM000258479;
- merek yang digunakan pada varian **"FORMULA STRONG PROTECTOR"** adalah **"FORMULA STRONG"** dengan No. Pendaftaran IDM000447796 dan **"STRONG PROTECTOR"** dengan No. Pendaftaran IDM000447796;
- merek yang digunakan pada varian **"FORMULA STRONG PROTECTION"** Penggugat adalah merek **"FORMULA STRONG PROTECTION"** dengan No. Agenda DID2020002706;
- merek yang digunakan pada varian **"FORMULA STRONG HERBAL"** Penggugat adalah merek **"FORMULA STRONG HERBAL"** dengan No. Agenda DID2019053427;

11. Dari cara penyebutan merek Penggugat yang digunakan untuk varian produk-produk "FORMULA" Penggugat tersebut, Penggugat dengan jelas mendalilkan bahwa merek-merek yang digunakan pada varian produk-produk "FORMULA" Penggugat tersebut tidak hanya merek



"STRONG", namun juga varian-varianya seperti halnya merek "FORMULA STRONG HERBAL" yang diajukan untuk melindungi varian produk "FORMULA STRONG HERBAL" Penggugat, dan juga merek "STRONG PROTECTION" yang diajukan untuk melindungi varian produk "FORMULA STRONG PROTECTION" Penggugat;

Oleh karenanya, apabila Penggugat dapat konsisten dalam memandang unsur-unsur merek yang ada pada varian **"PEPSODENT STRONG 12 JAM"** Tergugat dengan cara yang sama sebagaimana Penggugat memandang unsur-unsur merek yang ada pada varian produk **"FORMULA"** Penggugat, maka sudah seharusnya Penggugat menyebut merek yang digunakan pada varian produk **"PEPSODENT"** Tergugat sebagai merek **"PEPSODENT STRONG 12 JAM"** dan bukan merek **"STRONG"**;

Berdasarkan hal di atas, mengingat varian Produk **"PEPSODENT"** Tergugat adalah **"PEPSODENT STRONG 12 JAM"**, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atas dasar alasan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), mengingat seharusnya gugatan Penggugat diajukan terkait dengan penggunaan Merek-merek **"PEPSODENT STRONG 12 JAM"** oleh Tergugat dan bukan terhadap penggunaan merek **"STRONG"**;

Tidak adanya kejelasan pada masing-masing tuduhan tidak sejalan dengan persyaratan formalitas suatu gugatan. Dalam hal ini, ditegaskan oleh pendapat ahli hukum bahwa, untuk memenuhi persyaratan formil, gugatan dan argumennya harus jelas atau tegas. Jika gugatan tidak mencakup penjelasan yang memadai tentang dasar hukum dan keadaan faktual, gugatan tersebut tidak akan memenuhi persyaratan formalitas dan harus tidak dapat diterima;

M. Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Publisher Sinar Grafika, 2009, halaman 449, menyatakan:

"Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke grond). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke



en bepaalde conclusie)."

Berdasarkan alasan dan dasar di atas, kami memohon Majelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Bahwa untuk selanjutnya, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang Tergugat akui secara tegas kebenarannya. Adapun alasan Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat, sebagai berikut:

Tergugat Menggunakan Merek "PEPSODENT 12 JAM" dengan Itikad Baik

12. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam Bagian IV Butir 1 sampai dengan Butir 8 pada halaman 7 sampai dengan halaman 8 gugatan Penggugat;

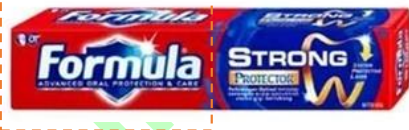
Bahwa Tergugat menggunakan Merek-merek "**PEPSODENT STRONG 12 JAM**" dengan itikad baik, tanpa maksud meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain. Tergugat juga tidak memiliki tujuan untuk menimbulkan kondisi persaingan usaha yang tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen;

Adapun pengertian dari "pemohon yang beritikad tidak baik" diatur lebih jelas dalam penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan "Pemohon yang beritikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut didugadalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen."

Bahwa, pada jawaban Tergugat ini, Tergugat uraikan dengan jelas bahwa Tergugat telah menggunakan Merek-merek "**PEPSODENT STRONG 12 JAM**" dengan itikad baik, mengingat Merek-merek "**PEPSODENT STRONG 12 JAM**" Tergugat adalah berbeda dengan merek "**STRONG**" Penggugat No. Pendaftaran IDM000258478 yang dijadikan dasar gugatan. Adapun hal tersebut dapat terlihat dengan jelas dengan memperbandingkan produk "**FORMULA "STRONG"** Penggugat dengan Produk "**PEPSODENT STRONG 12 JAM**" Tergugat sebagai berikut, yang juga akan Tergugat uraikan lebih lanjut dalam butir selanjutnya pada Jawaban Tergugat;



Produk "FORMULA STRONG " Penggugat	Produk "PEPSODENT STRONG 12 JAM" Tergugat
	
	
	
	

13. Bahwa, sebagaimana Tergugat telah uraikan pada Butir 3 Eksepsi dan Jawaban Tergugat, Unilever N.V., sebagai pemilik dari merek "**PEPSODENT**" dan juga pemberi lisensi atas merek "**PEPSODENT**" telah mempergunakan merek "**PEPSODENT**" untuk produk pasta gigi sejak lama, di berbagai negara di dunia yang mana bukti penggunaan dari merek "**PEPSODENT**" tersebut akan disampaikan pada tahap persidangan pembuktian;

Bahkan, merek "**PEPSODENT**" tersebut didaftarkan di Indonesia oleh Unilever N.V., jauh sebelum Penggugat mendaftarkan merek "**FORMULA**" di Indonesia. Adapun hal ini akan Tergugat buktikan dalam sidang acara pembuktian;

Di Indonesia, Tergugat sebagai penerima lisensi dari merek "**PEPSODENT**" telah mempergunakan merek "**PEPSODENT**" untuk produk pasta gigi sejak tahun 1940-an. Bahwa, walaupun terdapat berbagai varian dari Produk "**PEPSODENT**" Tergugat yang diproduksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diedarkan Tergugat dari waktu-ke-waktu, sebagaimana dapat dilihat dari contoh penggunaan Produk "**PEPSODENT**" Tergugat yang dikemukakan dalam Butir 3 Eksepsi dan Jawaban Tergugat ini, unsur dominan yang terdapat pada kemasan tiap Produk "**PEPSODENT**" Tergugat tersebut tetaplah merek "**PEPSODENT**";

14. Bahwa, untuk mempromosikan Produk "**PEPSODENT**" Tergugat, Tergugat telah mengeluarkan nilai investasi yang sangat signifikan untuk berbagai media periklanan dan juga pemasaran produknya, sehingga merek "**PEPSODENT**" Tergugat memiliki pangsa pasar yang dominan khususnya untuk produk pasta gigi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari berbagai berita yang dapat diakses oleh pihak ketiga, yang mana akan Tergugat sampaikan pada proses sidang pembuktian yang akan datang;
15. Melalui penggunaan merek secara ekstensif di Indonesia serta investasi masif yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, merek "**PEPSODENT**" telah mendapatkan reputasi yang baik oleh masyarakat konsumen di Indonesia yang dapat dibuktikan dengan berbagai penghargaan yang diberikan oleh lembaga-lembaga independent terkait dengan reputasi produk "**PEPSODENT**" di Indonesia termasuk namun tidak terbatas sebagaimana berikut ini:
 - Penghargaan *Platinum Brand* dalam ajang Indonesia Best Brand Award 2017 (IBBA 2017) yang diberikan oleh Majalah SWA dan MARS;
 - Penghargaan *Golden Indonesian Best Brand Award (IBBA) 2005* yang diberikan oleh Majalah SWA dan MARS;
 - Penghargaan *Asia's Best Companies 2005* yang diberikan oleh FinanceAsia;
 - Penghargaan *Top Brand sejak tahun 2015-2019* yang mana merek "**PEPSODENT**" mendapatkan peringkat satu berturut-turut untuk periode tersebut khususnya untuk jenis produk pasta gigi, yang diselenggarakan oleh *Top Brand Awards*;
 - Penghargaan *Brand Footprint* yang mana merek "**PEPSODENT**" mendapatkan peringkat sebagai "*top most chosen FMCG brands by consumers*", yang diberikan oleh Kantar, Worldpanel Division;
 - Penghargaan BrandZ yang mana merek "**PEPSODENT**" mendapatkan peringkat "*top 50 most valuable Indonesian brands accross sectors*", yang diberikan oleh Kantar, Insights Division;

Halaman 26 dari 81 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan keterkenalan dan reputasi terkait merek "**PEPSODENT**" tersebut, dan merujuk pada uraian Butir 3 dan 5 Eksepsi dan Jawaban Tergugat, sudah sepatutnya Majelis Hakim dapat melihat bahwa Tergugat telah menggunakan Merek-merek "**PEPSODENT STRONG 12 JAM**" Tergugat dengan itikad baik;

Tidak Terdapat Persamaan Pada Pokoknya antara Merek "**STRONG**" dengan Merek "**PEPSODENT 12 JAM**" yang Digunakan pada Produk **PEPSODENT** Tergugat

16. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam Bagian IV Butir 1 sampai dengan Butir 8 pada halaman 7 hingga halaman 8 gugatan Penggugat;

Tergugat sangat berkeberatan terhadap dalil Penggugat yang mengemukakan bahwa merek yang digunakan pada Produk "**PEPSODENT**" Tergugat adalah sama dengan merek "**STRONG**" Penggugat yang didaftarkan dengan Nomor Pendaftaran IDM000258478. Tergugat uraikan pengertian "persamaan pada pokoknya" yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Sasasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, sebagai berikut:

*"Yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya **unsur yang dominan** antara Merek yang satu dengan Merek yang lain, sehingga **menimbulkan kesan adanya persamaan**, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut."*

Berdasarkan ketentuan di atas, sangat jelas bahwa "**unsur yang dominan**" adalah faktor utama untuk menentukan adanya persamaan pada pokoknya antara satu merek dengan merek lainnya;

Bahwa, apabila "**unsur yang dominan**" telah ditentukan, tindakan yang selanjutnya dilakukan adalah menganalisa persamaan antara merek yang bersangkutan dengan merek pembandingnya. Menurut Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 279 PK/Pdt/1992 tertanggal 6 Januari 1998, suatu merek dapat dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak



lain apabila terdapat:

- Persamaan bentuk (*similarity of form*);
- Persamaan komposisi (*similarity of composition*);
- Persamaan kombinasi (*similarity of combination*);
- Persamaan unsur elemen (*similarity of elements*);
- Persamaan bunyi (*sound similarity*);
- Persamaan ucapan (*phonetic similarity*); atau
- Persamaan penampilan (*similarity in appearance*).

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung tersebut di atas, Tergugat menilai bahwa Merek-merek "**PEPSODENT STRONG 12 JAM**" yang digunakan oleh Tergugat secara jelas dan meyakinkan tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek "**STRONG**" Nomor Pendaftaran IDM000258478 milik Penggugat;

17. Bahwa, guna mempertimbangkan ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya dengan merek "**STRONG**" No. Pendaftaran IDM000258478 milik Penggugat yang dijadikan dasar gugatan, perlu kiranya Majelis Hakim yang terhormat membandingkan etiket merek "**STRONG**" Penggugat No. Pendaftaran IDM000258478 di Kelas 3 dengan etiket Merek-merek "**PEPSODENT STRONG 12 JAM**" yang digunakan pada Produk "**PEPSODENT**" Tergugat:

Merek " STRONG " Penggugat	Merek " PEPSODENT STRONG 12 JAM " pada produk " PEPSODENT " Tergugat
STRONG Nomor Pendaftaran. IDM000258478	 Agenda No. DID2019057948
	PEPSODENT STRONG 12 JAM Agenda No. DID2019056670

Bahwa dari tabel perbandingan di atas, sangat jelas terlihat Merek-merek "**PEPSODENT STRONG 12 JAM**" yang digunakan pada Produk "**PEPSODENT**" Tergugat tidak memiliki persamaan pada pokoknya



dengan merek "STRONG" Penggugat dikarenakan kedua merek tersebut memiliki perbedaan unsur dominan sebagaimana Tergugat perbandingkan sebagai berikut;

Perbandingan Merek "STRONG" Penggugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000258478 dengan Merek "PEPSODENT STRONG 12 JAM" Tergugat Agenda Nomor DID2019057948

18. Bahwa, dari perbandingan etiket merek tersebut di atas, terlihat dengan jelas kedua merek tersebut berbeda, mengingat:

- a) Penggunaan unsur kata "**PEPSODENT**" yang merupakan merek terdaftar milik Unilever N.V. yang menjadi unsur dominan dari merek "**PEPSODENT STRONG 12 JAM**". Sebagaimana terlihat pada etiket merek "**PEPSODENT STRONG 12 JAM**" Agenda Nomor DID2019057948, jelas terlihat bahwa unsur "**PEPSODENT**" tersebut tercetak secara jelas sebagai unsur yang dominan, dengan kombinasi unsur warna biru, putih dan merah;

Lebih lanjut, merek "**PEPSODENT STRONG 12 JAM**" Agenda Nomor DID2019057948 tersebut juga menggunakan unsur-unsur yakni (i) garis melengkung warna merah yang terletak di bawah unsur kata "**PEPSODENT**"; (ii) bagian berwarna biru di sisi sebelah kanan etiket merek; dan (iii) logo gigi dan daun yang terletak pada bagian berwarna biru di sisi sebelah kanan etiket merek;

- b) Penggunaan unsur kata "**STRONG 12 JAM**" pada merek "**PEPSODENT STRONG 12 JAM**" yang menjelaskan bahwa produk "**PEPSODENT**" Tergugat dapat memberikan perlindungan terkait kesehatan gigi untuk periode selama 12 jam;

Sedangkan Merek "STRONG" Penggugat yang terdaftar dengan No. Pendaftaran IDM000258478 di Kelas 3 yang menjadi dasar gugatan hanya terdiri dari satu unsur kata, yakni "STRONG", yang merupakan kata umum dalam Bahasa Inggris yang berarti "*kuat*";

Perbandingan Merek "STRONG" Penggugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000258478 dengan Merek "PEPSODENT STRONG 12 JAM" Tergugat Agenda Nomor DID2019056670

19. Bahwa, dari perbandingan etiket merek tersebut di atas, terlihat dengan jelas kedua merek tersebut berbeda, mengingat:



- a) Penggunaan unsur kata "**PEPSODENT**" yang merupakan merek terdaftar milik Unilever N.V. yang menjadi unsur dominan dari merek "**PEPSODENT STRONG 12 JAM**". Adapun unsur kata "STRONG 12 JAM" merupakan unsur tambahan;
- b) Penggunaan unsur kata "STRONG 12 JAM" pada merek "**PEPSODENT STRONG 12 JAM**" yang menjelaskan bahwa produk "**PEPSODENT**" Tergugat dapat memberikan perlindungan terkait kesehatan gigi untuk periode selama 12 jam;

Sedangkan Merek "STRONG" Penggugat yang terdaftar dengan No. Pendaftaran IDM000258478 di Kelas 3 yang menjadi dasar gugatan hanya terdiri dari satu unsur kata, yakni "STRONG", yang merupakan kata umum dalam Bahasa Inggris yang berarti "*kuat*";

20. Berdasarkan uraian di atas maka jelas bahwa Merek "**PEPSODENT STRONG 12 JAM**" yang digunakan oleh Tergugat berbeda dari merek "STRONG" Penggugat, mengingat tidak terdapat kesan kemiripan dari segi:

- a) **Perbedaan bentuk dan kombinasi antara unsur** sebagaimana sebelumnya diuraikan oleh Tergugat terkait Penggunaan unsur kata "**PEPSODENT**" yang merupakan merek terdaftar milik Unilever N.V. dan juga unsur "STRONG 12 JAM" pada merek Tergugat. Mengingat hal tersebut di atas, jika unsur kata "STRONG 12 JAM" dipandang secara keseluruhan dengan unsur kata "**PEPSODENT**", hal tersebut jelas menyebabkan merek "**PEPSODENT STRONG 12 JAM**" memiliki daya pembeda yang kuat apabila dibandingkan dengan merek "STRONG" Nomor Pendaftaran IDM000258478 di Kelas 3 milik Penggugat;
- b) **Perbedaan konsep, cara penempatan dan susunan unsur pembentuk merek**, yaitu unsur kata "**PEPSODENT**" dan juga unsur "STRONG 12 JAM" pada merek Tergugat, yang menimbulkan perbedaan yang signifikan antara merek "**PEPSODENT STRONG 12 JAM**" yang digunakan Tergugat dengan merek "STRONG" Nomor Pendaftaran IDM000258478 di Kelas 3 milik Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan di atas terkait perbedaan Merek-merek "**PEPSODENT STRONG 12 JAM**" yang digunakan Tergugat dengan merek "STRONG" Nomor Pendaftaran IDM000258478 yang menjadi



dasar gugatan, sudah sepatutnya Majelis hakim menolak gugatan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat;

Penggunaan Merek "PEPSODENT STRONG 12 JAM" pada Produk 'PEPSODENT' Tergugat adalah Berbeda Dengan Penggunaan Merek "STRONG Penggugat

21. Bahwa, Tergugat percaya jika tidak akan ada kebingungan konsumen dalam membedakan produk yang menggunakan Merek-merek "PEPSODENT STRONG 12 JAM" Tergugat dengan produk Penggugat yang menggunakan merek "STRONG". Hal ini dikarenakan unsur merek yang utama yang digunakan pada produk Tergugat adalah merek "PEPSODENT", sedangkan unsur merek yang utama yang digunakan pada produk Penggugat adalah produk "FORMULA";
22. Bahwa, Tergugat percaya bahwa Majelis Hakim dapat memperbandingkan dengan jelas mengenai perbedaan penggunaan merek "STRONG" Penggugat dengan penggunaan Merek-merek "PEPSODENT STRONG 12 JAM" oleh Tergugat, sebagai Tergugat uraikan sebagai berikut:

Produk "FORMULA STRONG " Penggugat	Produk "PEPSODENT STRONG 12 JAM" Tergugat
	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana dapat dilihat dari perbandingan produk tersebut di atas, unsur kata "FORMULA" jelas merupakan unsur dominan yang ditampilkan pada kemasan produk "FORMULA" dengan varian "FORMULA STRONG", "FORMULA STRONG PROTECTOR", "FORMULA STRONG HERBAL" maupun "FORMULA STRONG PROTECTION" Penggugat, sama halnya dengan unsur kata "**PEPSODENT**" yang merupakan unsur dominan yang ditampilkan pada kemasan produk "**PEPSODENT**" dengan varian "**PEPSODENT STRONG 12 JAM**" Tergugat;

Unsur kata "FORMULA" beserta variasinya tersebut juga telah terdaftar sebagai merek atas nama Penggugat untuk melindungi berbagai jenis barang di Kelas 3, antara lain dengan Nomor Pendaftaran IDM000447219, IDM000086638 dan IDM000221045;

Oleh karenanya, jelas bahwa konsumen tidak akan terkecoh dalam membedakan produk "FORMULA" Penggugat dengan Produk "**PEPSODENT**" Tergugat, dikarenakan konsumen akan tetap menyebut produk Penggugat sebagai "FORMULA" dan bukan "STRONG", sebagaimana halnya konsumen akan menyebut produk Tergugat sebagai "**PEPSODENT**" dan bukan hanya "STRONG";

23. Bahwa, di sidang acara pembuktian yang akan datang, Tergugat akan buktikan bahwa baik PT Ultra Prima Abadi sebagai pihak yang memproduksi serta menggunakan merek "STRONG" Nomor Pendaftaran IDM000258478 yang dijadikan dasar gugatan, secara tegas dan jelas menyebut produk pasta gigi yang ditampilkan pada Bagian II Butir 1a. sampai dengan Butir 1d. gugatan Penggugat sebagai produk pasta gigi "FORMULA" dan bukan produk pasta gigi "STRONG";

Antara lain, hal tersebut bahkan diakui sendiri oleh website yang digunakan untuk memasarkan produk dengan menggunakan merek-merek Penggugat di Indonesia, yakni <https://ot.id/products/personal-care/toothpaste/formula-toothpaste> dan juga <https://formula.id>, dimana secara jelas **Penggugat mengakui bahwa merek yang digunakan untuk produk-produk Penggugat yang ditampilkan pada Bagian II Butir 1a. sampai dengan Butir 1d. halaman 5 sampai dengan 6 gugatan Penggugat adalah merek "FORMULA" dan bukan merek "STRONG"**;

Hal tersebut juga konsisten dengan pengetahuan masyarakat serta konsumen pada umumnya, yang menyebut produk pasta gigi yang ditampilkan pada Bagian II Butir 1a. sampai dengan Butir 1d. gugatan

Halaman 32 dari 81 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai produk pasta gigi "FORMULA" dan bukan produk pasta gigi "STRONG";

Terdapat Banyak Pendaftaran Merek-Merek Milik Pihak Ketiga yang menggunakan Unsur Kata "STRONG" untuk Jenis Barang Yang Sama Di Kelas 3

24. Bahwa, sebagaimana Tergugat kemukakan dalam Butir 22 dan 23 Jawaban Tergugat, Merek "STRONG" Penggugat yang terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDM000258478 di Kelas 3 yang menjadi dasar gugatan hanya terdiri dari satu unsur kata, yakni "STRONG", yang merupakan kata umum dalam Bahasa Inggris yang berarti "kuat";

Bahwa, kata "STRONG" yang berarti "kuat" dalam Bahasa Indonesia jelas memiliki arti kata yang deskriptif atau menjelaskan terkait dengan perlindungan gigi, yang mana jelas maksud dari penggunaan kata tersebut untuk jenis barang pasta gigi dan produk-produk perawatan gigi dan mulut di Kelas 3 adalah untuk memberikan informasi kepada konsumen bahwa suatu produk dapat memberikan perlindungan yang kuat terhadap gigi;

25. Bahwa, mengingat kata "STRONG" tersebut merupakan kata umum dalam Bahasa Inggris, yang memiliki arti yang bersifat deskriptif terkait perlindungan gigi, maka sudah sepatutnya bahwa penggunaan kata "STRONG" tersebut tidak dapat dimonopoli oleh pihak manapun untuk jenis barang terkait pasta gigi dan produk perawatan gigi dan mulut di Kelas 3;

Hal tersebut terlihat jelas dan dapat dibuktikan dengan melihat praktek Direktorat Merek dan Indikasi Geografis yang mendaftarkan berbagai merek-merek yang mengandung unsur kata "STRONG" untuk jenis barang "pasta gigi" yang dapat terdaftar secara berdampingan dengan merek "STRONG" Nomor Pendaftaran IDM000258478 milik Penggugat yang menjadi dasar gugatan Penggugat;

Sebagai referensi, berikut Tergugat perbandingkan merek "STRONG" No. Pendaftaran IDM000258478 milik Penggugat yang menjadi dasar gugatan dengan merek-merek pihak lain yang menggunakan unsur kata "STRONG" untuk jenis barang yang sama di Kelas 3;

Merek "STRONG" Nomor Pendaftaran IDM000258478 milik Penggugat

Merek "STRONG" Nomor Pendaftaran IDM000258478 (Tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran: 13 Juli 2010) meliputi jenis barang yaitu "**Pasta gigi**, sediaan-sediaan untuk membersihkan gigi palsu, obat gosok gigi, obat kumur bukan untuk keperluan medis, larutan kumur bukan untuk keperluan medis";

Merek-merek pihak ketiga lainnya yang menggunakan unsur kata "STRONG"



a) Merek ("STRONG & SMOOTH") Nomor Pendaftaran IDM000551367 (Tanggal Pendaftaran: 7 November 2016) meliputi jenis barang yaitu "**sabun, deterjen, pasta gigi, kosmetik, bedak, minyak wangi, shampo, lotion tangan dan badan, minyak perawatan rambut, krem pembersih muka, cairan pembersih perabotan rumah, cairan pemutih, minyak untuk bayi, tissue basah wangi, cairan pelembut pakaian, sediaan tabir surya**" pada Kelas 3;



b) Merek ("CARE & STRONG") Nomor Pendaftaran IDM000545624 (Tanggal Pendaftaran: 18 September 2016) meliputi jenis barang yaitu "**sabun, deterjen, pasta gigi, kosmetik, bedak, minyak wangi, shampo, lotion tangan dan badan, minyak perawatan rambut, krem pembersih muka, cairan pembersih perabotan rumah, cairan pemutih, minyak untuk bayi, tissue basah wangi, cairan pelembut pakaian, sediaan tabir surya**" pada Kelas 3;

c) Merek "**STRONGTEETH**" Nomor Pendaftaran IDM000503694 (Tanggal Pendaftaran: 7 Oktober 2015) meliputi jenis barang yaitu "**Pasta gigi; bahan pemeliharaan gigi; sediaan mencuci mulut/berkumur; pasta gigi dalam bentuk bubuk; sediaan untuk membersihkan gigi; bahan pembersih karang gigi; bahan untuk mengkilatkan gigi; sediaan pembersih untuk gigi palsu; bahan untuk mengkilatkan gigi palsu; pembersih mulut yang tidak mengandung obat, sediaan untuk perawatan dan kesehatan mulut, gigi, tenggorokan, gusi dan rongga mulut; sediaan berkumur untuk mencegah karang gigi dan karies; sediaan pembersih gigi; sediaan perawatan gigi; bubuk pembersih, tablet pewarna untuk karang gigi.**" pada Kelas 3;

d) Merek "**STRONGPOINT**" Nomor Pendaftaran IDM000235702 (Tanggal Pendaftaran: 10 Februari 2010) meliputi jenis barang: "**Shampo, kosmetik yaitu: minyak rambut, bedak, cream, sabun, sediaan-sediaan**



untuk memutihkan, mencuci, sediaan untuk membersihkan, mengkilapkan, membuang lemak dan menggosok, sabun mandi, sabun cuci, sabun wangi, deterjen bubuk, deterjen cair, pemutih pakaian, bahan pembersih lantai, segala macam kosmetik yaitu minyak wangi, aromatik, bedak rias, bedak talk, bedak obat, bulu mata palsu, bahan pewarna rambut, bahan penghitam rambut, deodorant, deodorant stick, deodorant anti keringat, garam untuk mandi, garam pemutih kulit, kapas untuk keperluan kosmetik, krem kosmetik, krem pemutih kulit, kosmetik alis, kosmetik muka, kosmetik badan, lotion untuk keperluan kosmetik, minyak badan, masker untuk kecantikan, minyak kolonyo, parfum, krim rambut pomade rambut, busa pengatur rambut, minyak rambut, tissue basah, kertas tissue yang dibasahi lotion kosmetik, kotak kosmetik, kotak lotion kosmetik, masker wajah untuk kosmetik, sediaan untuk pengeriting rambut dan pelurus rambut, vaselin, cairan pembersih kaca mobil, cairan kaca, cairan pembersih, dupa, menyan, hio, kain amplas, kertas amplas, kertas penggosok, krem penggosok, kayu wangi, obat penghilang noda, pelembut kain cucian, pemutih cucian, pengkilap cucian, krem sepatu, semir sepatu, kain pembersih kaca, obat menggosok gigi, **pasta gigi**, obat kumur, cairan pembersih kepala tape (tape head), deodorant spray, cat kuku, cat bibir, bedak bayi, sabun obat, sa bun batangan, politur, hair spray, penghapus cat kuku."

Berdasarkan Daftar Umum Merek Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Tergugat mengetahui bahwa merek "STRONGPOINT" atas nama Sukandi dengan Nomor Pendaftaran IDM000235702 adalah terdaftar pada 10 Februari 2010 atau sebelum merek "STRONG" Penggugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000258478 di Kelas 3 yang dijadikan dasar gugatan Penggugat terdaftar pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, yaitu pada 13 Juli 2010;

Namun demikian, Tergugat tidak pernah menerima gugatan baik dari Sukandi maupun dari pemilik merek-merek dengan unsur "STRONG" lainnya di atas;

26. Bahwa, pendaftaran merek-merek yang menggunakan unsur kata "STRONG" sebagaimana Tergugat uraikan dalam Butir 29 Jawaban Tergugat jelas menunjukkan bahwa pada prakteknya, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis memandang bahwa (i) unsur kata "STRONG" tidak



dapat dimonopoli oleh pihak manapun untuk jenis barang di Kelas 3; dan
(ii) unsur kata "STRONG" dapat terdaftar sebagai merek untuk jenis barang di Kelas 3, selama unsur kata "STRONG" tersebut diajukan dengan unsur kata lainnya;

Oleh karenanya, penggunaan Merek-merek "**PEPSODENT STRONG 12 JAM**" oleh Tergugat dalam produknya tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran atas merek "STRONG" Penggugat;

27. Berdasarkan penjelasan di atas, Tergugat percaya bahwa Majelis Hakim sudah selayaknya menolak gugatan ganti rugi yang diajukan Penggugat mengingat Direktorat Merek dan Indikasi Geografis telah mendaftarkan berbagai merek yang menggunakan elemen kata "STRONG" untuk berdampingan dengan merek "STRONG" Nomor Pendaftaran IDM000258478 Penggugat untuk jenis barang yang sama di Kelas 3;

Terdapat Banyak Penggunaan Unsur Kata STRONG untuk Produk Pasta Gigi pada Produk Pihak Ketiga Lainnya yang Dapat Dibeli oleh Konsumen di Indonesia

28. Berdasarkan hasil pengamatan dan survey yang dilakukan oleh Tergugat baik secara offline maupun online di pasaran Indonesia, terdapat produk-produk pasta gigi pihak ketiga lainnya yang menggunakan unsur kata "STRONG";

Bahwa, sampel-sampel produk pasta gigi lainnya yang menggunakan unsur kata "STRONG" akan Tergugat ajukan untuk pertimbangan Majelis Hakim dalam sidang pemeriksaan bukti yang akan datang;

Dari bukti-bukti yang akan Tergugat ajukan tersebut, Tergugat percaya bahwa Majelis Hakim dapat mempertimbangkan fakta bahwa unsur kata "STRONG" tersebut digunakan oleh pihak-pihak lainnya untuk produk "pasta gigi". Oleh karenanya, perlu kiranya Majelis Hakim mempertanyakan motif Penggugat dalam mengajukan gugatan ganti rugi terhadap Tergugat;

Gugatan Ganti Rugi Tergugat adalah Mengada-ada dan Tidak memiliki Dasar Hukum

29. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam Bagian V Butir 1 sampai dengan Butir 3 pada halaman 8 hingga halaman 10 gugatan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dari Bagian V Butir 1 dan Butir 2 halaman 8 sampai dengan halaman 10 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan kerugian atas yang diderita oleh Penggugat, atas dasar adanya penjualan Produk **"PEPSODENT STRONG 12 JAM"** Tergugat di pasaran Indonesia, yang menurut Penggugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek **"STRONG"** Penggugat No. Pendaftaran IDM000258478 di Kelas 3;

Bahwa, total ganti rugi yang dimintakan adalah sebesar Rp108.040.382.324,00 yang secara umum didasarkan pada kehilangan proyeksi keuntungan yang dapat diraih Penggugat di tahun 2019;

30. Bahwa, perhitungan ganti rugi yang diajukan Penggugat dalam gugatannya adalah absurd, mengada-ada dan tidak didasari atas alasan yang jelas;

Sebagaimana Tergugat kemukakan dalam Butir 20 hingga Butir 24 dari Jawaban Tergugat, Merek-merek **"PEPSODENT STRONG 12 JAM"** tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek **"STRONG"** Penggugat, apabila kedua merek tersebut dilihat secara keseluruhan;

Lebih lanjut, di Indonesia, merek **"STRONG"** No. Pendaftaran IDM000258478 Penggugat digunakan pada produk **"FORMULA"** yang diproduksi dan diedarkan oleh PT Ultra Prima Abadi. Terkait dengan hal ini, Penggugat gagal menguraikan secara jelas apakah kerugian yang disampaikan pada Bagian V Butir 1 hingga Butir 3 halaman 8 sampai dengan halaman 10 gugatan Penggugat adalah kerugian Penggugat secara langsung atau kerugian dari PT Ultra Prima Abadi;

Hal ini penting mengingat Penggugat tidak menggunakan merek **"STRONG"** miliknya secara langsung di Indonesia. Bahwa, mengacu pada ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Merek, suatu merek terdaftar dapat digunakan oleh pihak lainnya berdasarkan perjanjian lisensi yang dilakukan secara tertulis. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 42 menyatakan bahwa perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis guna mengikat pihak ketiga;

Perlu kiranya menjadi perhatian Majelis Hakim bahwa hingga tanggal diajukannya gugatan oleh Penggugat, tidak terdapat pencatatan atau setidaknya tidaknya permohonan pencatatan perjanjian lisensi terkait dengan penggunaan merek **"STRONG"** Penggugat oleh penerima lisensinya di Indonesia;

Halaman 37 dari 81 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa, apabila Penggugat ataupun penerima lisensinya di Indonesia tidak dapat mencapai target penjualan produk di tahun 2019, hal tersebut tidak berkaitan dengan fakta adanya penjualan Produk "**PEPSODENT STRONG 12 JAM**" Tergugat di pasaran Indonesia;

Sebagaimana Tergugat kemukakan dalam Butir 5, 22 dan 23 Jawaban ini, mengingat penggunaan unsur kata "**PEPSODENT**" secara dominan pada Produk "**PEPSODENT STRONG 12 JAM**" Tergugat, konsumen akan merujuk pada produk Tergugat sebagai produk "**PEPSODENT**" dan bukan produk "**STRONG**". Produk "**PEPSODENT**" Tergugat telah menjadi produk dominan di pasaran Indonesia berdasarkan penggunaan eksensif di Indonesia sejak tahun 1940-an atau sekitar 70 tahun yang lalu. Oleh karenanya, adalah wajar apabila merek "**PEPSODENT**" telah erat diasosiasikan dengan produk pasta gigi oleh konsumen Indonesia;

Sedangkan, dari berbagai sumber yang dapat diakses publik, produk "**FORMULA**" Penggugat baru diedarkan pada tahun 1984;

32. Selain fakta bahwa Merek-merek "**PEPSODENT STRONG 12 JAM**" Tergugat tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "**STRONG**" Penggugat, sebagaimana Tergugat kemukakan dalam Butir 20 sampai dengan Butir 24 Jawaban ini, terdapat berbagai pihak ketiga lainnya yang mendaftarkan serta menggunakan unsur kata "**STRONG**" untuk produk "pasta gigi" di Indonesia sebagaimana yang diuraikan Tergugat pada Butir 29 Jawaban Tergugat. Oleh karenanya, dalil mengenai kerugian yang diderita Penggugat adalah mengada-ada, mengingat bagaimana mungkin Tergugat menjadi satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab terhadap penggunaan unsur kata "**STRONG**" yang bersifat umum, yang pada prakteknya tidak dapat dimonopoli oleh satu pihakpun (termasuk Penggugat) untuk produk pasta gigi;

Terdapat banyak faktor yang berkontribusi atas penurunan penjualan suatu produk, termasuk faktor-faktor yang bersifat internal, seperti halnya ketidakmampuan suatu perusahaan untuk mempromosikan serta mendistribusikan produknya secara efektif dan efisien, yang mana hal tersebut sama sekali tidak terkait dengan keberadaan produk pihak ketiga di pasaran. Oleh karenanya, perlu kiranya Majelis Hakim untuk mempertanyakan kepada Penggugat apakah Penggugat dapat membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan usaha kegiatan promosi dan pendistribusian produk secara efektif dan efisien, yang melebihi

Halaman 38 dari 81 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



kapasitas dari Tergugat dalam melakukan kegiatan promosi dan pendistribusian produk dengan merek "**PEPSODENT**" di Indonesia, yang sebagaimana diuraikan pada Butir 17 sampai dengan Butir 18 Jawaban ini, merek "**PEPSODENT**" yang digunakan oleh Tergugat di Indonesia adalah merek terkenal, berdasarkan berbagai penghargaan dan serta penggunaan serta promosi secara ekstensif yang dilakukan oleh Tergugat di Indonesia;

33. Bahwa, dalil mengenai kerugian immateriil yang dikemukakan pada Bagian V Butir 2 gugatan Penggugat adalah jelas mengada-ada, mengingat penurunan citra produk pasta gigi Penggugat tidak ada kaitannya dengan penggunaan Merek-merek "**PEPSODENT STRONG 12JAM**" oleh Tergugat;

Lebih lanjut, Mahkamah Agung telah memberikan petunjuk bahwa **ganti rugi immateriil hanya dapat dikabulkan dalam hal-hal tertentu saja**. Berikut Tergugat kutip isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 650/PK/Pdt/1994 tanggal 29 Oktober 1994, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUH Perdata, ganti rugi immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti kematian, luka berat dan penghinaan."

Tuntutan ganti rugi immateriil yang diminta oleh Penggugat tidak berkaitan dengan adanya kematian, luka berat ataupun penghinaan sebagaimana disyaratkan oleh putusan Mahkamah Agung tersebut di atas. Bahkan keseluruhan tuntutan ganti rugi Penggugat sudah sepatutnya untuk dianggap tidak berdasar hukum. Oleh karenanya, tuntutan ganti rugi immateriil ini pantas ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat mempertimbangkan bahwa dalil kerugian imateriil sebagaimana didalilkan oleh Penggugat adalah mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum;

Permohonan Provisi yang Diajukan Penggugat Mengada-ada dan Harus Ditolak

34. Bahwa, sebagaimana yang diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, syarat formil tuntutan provisi adalah tindakan yang dimohonkan tidak boleh mengenai pokok perkara. Tuntutan provisi tidak dibenarkan



menyangkut atau masuk ke dalam materi pokok perkara suatu gugatan sebagaimana ditegaskan dalam beberapa sumber hukum sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 279 K/Sip/1976 tanggal 17 April 1979 yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum:

*"Gugatan atau Permohonan Provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara. **Gugatan atau permohonan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak**";*

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2461 K/Pdt/1999 tanggal 17 Desember 1999 yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum:

*"Putusan Provisi adalah suatu "tindakan sementara" yang tidak berakibat sama dengan "pelaksanaan lebih dulu" atas petitum gugatan dalam pokok perkara. **Disamping itu, Putusan provisi tidak boleh menyangkut materi pokok perkara serta petitumnya** (ex pasal 53 Rv). Putusan Provisi yang amarnya menyangkut materi pokok perkara dan petitumnya yang akan diputus dalam "Putusan Akhir", merupakan kesalahan hakim dalam menerapkan Hukum Acara, sehingga putusan yang demikian itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung";*

- Doktrin atau Penjelasan dari Ahli Hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan"*; Penerbit Sinar Grafika. Jakarta, Cetakan ketiga Desember 2005, halaman 885, memberikan penjelasan serta menegaskan mengenai syarat permohonan provisi, sebagai berikut:

*"Agar gugatan provisi memenuhi syarat formil: (a) Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya; (b) Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan; (c) **Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara**; (d) Kalau tuntutan gugatan provisi bukan tetapi sudah menyangkut materi pokok perkara, cukup alasan menyatakan gugatan provisi tidak dapat diterima".*

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Bagian VI Butir 1 hingga Butir 4 gugatan Penggugat dikarenakan apa yang dituntut secara provisi oleh Penggugat merupakan



cakupan tindakan yang dimohonkan melalui gugatan pokok pelanggaran merek;

Bahwa, permohonan provisi yang demikian sudah menyangkut pokok perkara dan oleh karenanya harus ditolak oleh Majelis Hakim;

35. Bahwa, apabila Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dengan cermat dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat dalam jawaban pada pokok perkara, sudah sepatutnya permohonan provisi yang diajukan Penggugat tersebut ditolak mengingat merek-merek "**PEPSODENT STRONG 12 JAM**" Tergugat yang digunakan pada Produk "**PEPSODENT**" Tergugat tidak memiliki persamaan dengan Merek "**STRONG**" Nomor Pendaftaran IDM000258478 yang dijadikan dasar gugatan Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diungkapkan di atas, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memberikan putusan, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menerima keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Dalam Provisi

Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak keseluruhan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban pertama dari Tergugat *quo*, selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 22 Juli 2020 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya semula dan menolak secara tegas seluruh dalil Tergugat, kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat *quo*, kemudian Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 29 Juli 2020 yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil-dalil Jawabannya dan menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti Surat atau Tulisan yang bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan surat Aslinya serta surat pembanding lainnya yang diperlihatkan di dalam persidangan, dan kemudian diberi tanda bukti Surat **P-1** sampai dengan bukti surat **P-72**, sebagai berikut:

1. Fotokopi *Certificate Confirming Incorporation of Company Under the New Name*, dan terjemahannya, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi *Memorandum and Articles of Association of Hardwood Private Limited* dan terjemahannya, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi *Business Profile (Company) of Hardwood Private Limited* dan terjemahannya, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Merek “**STRONG**” atas nama *Blissful Centany International Limited*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda P-4A;
5. Fotokopi Sertifikat Perpanjangan Jangka Waktu Pelindungan Merek Terdaftar dengan Merek “**STRONG**” atas nama *Hardwood PTE LTD*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda P-4B;
6. Fotokopi Sertifikat Merek “**FORMULA STRONG**” atas nama *Blissful Centany International Limited*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda P-5A;
7. Fotokopi Sertifikat Perpanjangan Jangka Waktu Pelindungan Merek Terdaftar dengan merek “**FORMULA STRONG**” atas nama *Hardwood PTE LTD*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda P-5B;
8. Fotokopi Surat Nomor HKI.4.HI.06.04.39862/2015 tanggal 15 Agustus 2016 tentang Pengalihan Hak Merek, yaitu merek “**STRONG**” dan merek “**FORMULA STRONG**” dari *Blissful Centany International Limited* kepada *Harwood PTE LTD*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda P-6;
9. Fotokopi Sertifikat Merek “**STRONG PROTECTOR**” atas nama *Blissful Centany International Limited*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda P-7A;
10. Fotokopi Surat Nomor HKI.4.HI.06.04.34163/2017 tentang Pengalihan Hak Merek, yaitu merek “**FORMULA PROTECTOR**” dari *Blissful Centany International Limited* kepada *Harwood PTE LTD*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda P-7B;
11. Fotokopi Formulir Permohonan Pendaftaran Merek Indonesia dengan merek “**STRONG PROTECTION**”, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda P-8;

Halaman 42 dari 81 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Perjanjian Produksi, Distribusi, Promosi, dan Perdagangan Produk Pasta Gigi, antara Harwood PTE LTD dengan PT Ultra Prima Abadi, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda P-9;
13. Asli Produk *Formula Strong*, diberi tanda P-10;
14. Asli Produk *Formula Strong Protector*, bermeterai cukup, diberi tanda P-11;
15. Asli Produk *Formula Strong Protection*, bermeterai cukup, diberi tanda P-12;
16. Asli Produk *Pepsodent Strong 12 Jam*, bermeterai cukup, diberi tanda P-13;
17. Fotokopi Kuitansi Pembelian *Pepsodent Strong* tanggal 3 Juni 2019, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda P-14;
18. Fotokopi Nota Pembelian *Pepsodent Fresh* tanggal 19 Februari 2020, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda P-15;
19. Fotokopi Nota Pembelian *Pepsodent 75* Promo tanggal 18 September 2019, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda P-16;
20. Fotokopi Nota Pembelian *Pepsodent 75gr Biru* tanggal 27 Februari 2020, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda P-17;
21. Fotokopi Nota Pembelian *Pepsodent* tanggal 12 Februari 2020, bermeterai cukup dan sesuai asli, diberi tanda P-18;
22. Fotokopi Surat Nomor 08/UPA-TP/MD/II/2017 tentang 2016 Laporan Penjualan Tahunan Pasta Gigi *STRONG* di Indonesia, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda P-19;
23. Fotokopi Surat Nomor 03/UPA-TP/MD/II/2018 tentang 2017 Laporan Penjualan Tahunan Pasta Gigi *STRONG* di Indonesia, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda P-20;
24. Fotokopi Surat Nomor 11/UPA-TP/MD/II/2019 tentang 2018 Laporan Penjualan Tahunan Pasta Gigi *STRONG* di Indonesia, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda P-21;
25. Fotokopi Surat Nomor 01/UPA-TP/MD/II/2020 tentang 2019 Laporan Penjualan Tahunan Pasta Gigi *STRONG* di Indonesia, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda P-22;
26. Fotokopi Surat Kerja Sama Promosi (SKP) dengan PT. Sumber Indah Lestari, bermeterai cukup dan tanpa Asli, diberi tanda P-23;
27. Fotokopi Kesepakatan Promosi dengan PT. Matahari Putra Prima, Tbk., bermeterai cukup dan tanpa Asli, diberi tanda P-24;
28. Fotokopi Surat Konfirmasi *Mailer* PT. Hero Supermarket, Tbk., bermeterai cukup dan tanpa Asli, diberi tanda P-25;
29. Fotokopi Surat Kerjasama Reguler (SKPR) dengan PT. Lancar Wigunna Sejahtera, bermeterai cukup dan tanpa Asli, diberi tanda P-26;

Halaman 43 dari 81 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotokopi Surat Kerjasama Reguler (SKPR) dengan PT. Midi Utama Indonesia, bermeterai cukup dan tanpa Asli, diberi tanda P-27;
31. Fotokopi Surat Kerjasama Promosi Reguler (SKPR) dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya, bermeterai cukup dan tanpa Asli, diberi tanda P-28;
32. Fotokopi Surat Kontrak Kerjasama Promosi dengan PT. Indomarco Prismatama Merchandising Division, bermeterai cukup dan tanpa Asli, diberi tanda P-29;
33. Fotokopi Promotion Form dengan Supra Boga Lestari, bermeterai cukup dan tanpa Asli, diberi tanda P-30;
34. Fotokopi Agreement Instore dengan PT. Trans Retail Indonesia, bermeterai cukup dan tanpa Asli, diberi tanda P-31;
35. Fotokopi Promo Produk Pasta Gigi *Formula Strong Protector*, *Formula Strong Protection*, *Formula Strong Herbal* melalui brosur Alfamart, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda P-32;
36. Fotokopi Promo Produk Pasta Gigi *Formula Strong Herbal* melalui brosur Giant, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda P-33;
37. Fotokopi Promo Pasta Gigi *Formula Strong Protector* melalui brosur Transmart-Carefour, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda P-34;
38. Fotokopi Promo Produk Pasta Gigi *Formula Strong* melalui brosur Indomart, bermeterai cukup dan tanpa Asli, diberi tanda P-35;
39. Fotokopi bukti pembayaran promo produk *Formula Strong Herbal* melalui PT. Cahaya Kreasi Pariwara, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda P-36;
40. Fotokopi bukti pembayaran promo produk *Formula Herbal* melalui Matari Adv, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda P-37;
41. Fotokopi bukti pembayaran promo produk *Formula TP* melalui PT. Wira Pamungkas Pariwara, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda P-38;
42. Fotokopi bukti pembayaran promo produk Pasta Gigi Herbal melalui PT. Langgeng Berkat Karyatama, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda P-39;
43. Fotokopi bukti pembayaran promo produk *Formula Herbal* melalui PT. Zona Kencana Indonesia, bermeterai cukup dan sesuai asli, diberi tanda P-40;
44. Fotokopi Formulir Permohonan Pendaftaran Merek Indonesia Produk *Formula Strong Herbal*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda P-41;
45. Fotokopi Formulir Permohonan Pendaftaran Merek Indonesia Produk *Formula Strong Protection*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda P-42;

Halaman 44 dari 81 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Asli Produk Pasta Gigi *Formula Strong Herbal*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda P-43;
47. *Print out* Pencarian Terstruktur Merek *Toyota*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda P-44;
48. *Print out* Pencarian Terstruktur Merek *Alphard*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda P-45A;
49. *Print out* Pencarian Terstruktur Merek *Vellfire*, bermeterai cukup dan sesuai asli, diberi tanda P-45B;
50. *Print out* Pencarian Terstruktur Merek *Avanza*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda P-46A;
51. *Print out* Pencarian Terstruktur Merek *Veloz*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda P-46B;
52. *Print out* Pencarian Terstruktur Merek *Corolla*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda P-47A;
53. *Print out* Pencarian Terstruktur Merek *Corolla Altis*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda P-47B;
54. *Print out* Pencarian Terstruktur Merek *Corolla Cross*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda P-47C;
55. *Print out* Pencarian Terstruktur Merek *Toyota Innova*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda P-48A;
56. *Print out* Pencarian Terstruktur Merek *Innova Cross*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda P-48B;
57. *Print out* Pencarian Terstruktur Merek *Innova Venturer*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda P-48C;
58. *Print out* Pencarian Terstruktur Merek *Yaris*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda P-49A;
59. *Print out* Pencarian Terstruktur Merek *GR Yaris*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda P-49B;
60. *Print out* Pencarian Terstruktur Merek *Yaris Cross*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda P-49C;
61. *Print out* Pencarian Terstruktur Merek *Lexus+Logo*, bermeterai cukup dan sesuai asli, diberi tanda P-50;
62. *Print out* Pencarian Terstruktur Merek *LS460*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda P-51A;
63. *Print out* Pencarian Terstruktur Merek *LS500*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda P-51B;

Halaman 45 dari 81 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. *Print out* Pencarian Terstruktur Merek *GS200t*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda P-52A;
65. *Print out* Pencarian Terstruktur Merek *GS250*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda P-52B;
66. *Print out* Pencarian Terstruktur Merek *GS300H*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda P-52C;
67. *Print out* Promo *New Avanza Videos*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda P-53A;
68. *Print out* Promo *New Veloz Videos*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda P-53B;
69. *Print out* Promo *New Innova Videos*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda P-54A;
70. *Print out* Promo *New Venturer Videos*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda P-54B;
71. *Print out* Promo *New Alphard*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda P-55A;
72. *Print out* Promo *New Vellfire*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda P-55B;
73. *Print out* Pencarian Terstruktur Merek *GS300H*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda P-55C;
74. *Print out* Pencarian Terstruktur Merek *Aqua+logo*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda P-56;
75. *Print out* Pencarian Terstruktur Merek *Le Minerale*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda P-57;
76. *Print out* Pencarian Terstruktur Merek *Citra*, bermeterai cukup dan sesuai asli, diberi tanda P-58;
77. *Print out* Pencarian Terstruktur Merek *Apple Pasion*, bermeterai cukup dan sesuai asli, diberi tanda P-59;
78. *Print out* Pencarian Terstruktur Merek *Orange Blast*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda P-60;
79. *Print out* Pencarian Terstruktur Merek *Anti Dandruff*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda P-61;
80. *Print out* Pencarian Terstruktur Merek *Anti Gatal*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda P-62;
81. *Print out* Pencarian Terstruktur Merek *Anti Ketombe*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda P-63

Halaman 46 dari 81 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. *Print out* Pencarian Terstruktur Merek *Anti Rontok*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda P-64;
83. *Print out* Pencarian Terstruktur Merek *Bebas Lepek*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda P-65;
84. *Print out* Pencarian Terstruktur Merek *Ketombe Bau*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda P-66;
85. *Print out* Pencarian Terstruktur Merek *Ketombe Kering*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda P-67;
86. *Print out* Pencarian Terstruktur Merek *Ketombe Lengket*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda P-68;
87. *Print out* Pencarian Terstruktur Merek *No Lepek*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda P-69;
88. *Print out* Pencarian Terstruktur Merek *Logo Kedelai Hitam Berkualitas*, bermeterai cukup dan sesuai asli, diberi tanda P-70;
89. *Print out* Pencarian Terstruktur Merek *Logo Rempah Segar Berkualitas*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda P-71;
90. *Print out* Pencarian Terstruktur Merek *Logo Rempah Berkualitas*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda P-72;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti Surat atau Tulisan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan satu orang saksi bernama **Jennifer Fransisca** dan satu orang Ahli, bernama **Dr. Henny Marlina, S.H., M.M., M.Li** yang memberikan keterangan dan pendapatnya di bawah sumpah/janji, pada pokoknya masing-masing adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Jennifer Fransisca** yang disumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah bekerja sejak tahun 2013 di PT Ultra Prima Abadi, dan sekarang saksi sebagai *Managing Director* pada Divisi Pasta Gigi dan Sikat Gigi di PT Ultra Prima Abadi;
- bahwa ada perjanjian antara Penggugat (Harwood Private Limited) dan PT Ultra Prima Abadi bekerjasama dalam hal produksi, distribusi dan penjualan produk pasta gigi merek STRONG di Indonesia maupun ekspor ke luar negeri, seperti di negara-negara Indo China dan negara-negara di Afrika;
- bahwa dalam perjanjian tersebut, PT. Ultra Prima Abadi berhak menggunakan merek FORMULA dan merek STRONG;

Halaman 47 dari 81 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penjualan produk pasta gigi STRONG milik Penggugat tersebut didistribusikan di pasar retail dan pasar modern, yaitu produk pasta gigi merek Formula yang menggunakan merek kata STRONG dengan varian STRONG, STRONG PROTECTOR, STRONG PROTECTION, dan STONG HERBAL;
- bahwa saksi mengetahui merek STRONG milik Penggugat digunakan oleh Tergugat dalam produknya PEPSODENT STRONG 12 JAM yang sama menggunakan merek STRONG, dan di pasaran harganya dijual lebih murah, sehingga penjualan pasta gigi merek STRONG mengalami penurunan berdasarkan hasil riset AC Nielsen;
- bahwa saksi mengetahui, sampai sekarang Tergugat masih memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan dan menjual produk PEPSODENT STRONG 12 JAM;
- bahwa sepengetahuan saksi, berdasarkan data riset AC Nielsen tentang peringkat nasional, data *retail*/pemasaran/penjualan pasta gigi merek FORMULA menempati peringkat keempat di Indonesia;
- bahwa saksi mengetahui, produk pasta gigi yang beredar luas dan menggunakan unsur merek kata STRONG memang hanya dari Tergugat yaitu PEPSODENT STRONG 12 JAM;
- bahwa saksi pernah mengetahui tentang ilustrasi merek COLGATE STRONG di luar negeri, namun ketika masuk ke pasaran negara Indonesia, kemudian diganti menjadi COLGATE PERLINDUNGAN MAKSIMUM;

Menimbang, bahwa Ahli **Dr. Henny Marlina, S.H., M.M., M.Li** yang di bawah sumpah/janji, pada pokoknya berpendapat hukum, sebagai berikut:

- bahwa sepanjang merek STRONG sudah terdaftar sebagai Merek Terdaftar milik Penggugat, maka Penggugat dapat mendalilkan adanya pelanggaran merek terdaftar, karena kata STRONG sudah terdaftar sebagai merek, dan Penggugat berhak memperoleh perlindungan hukum merek;
- bahwa dalam hal Penggugat telah mengingatkan Tergugat, berarti Tergugat sudah mengetahui keberadaan kata "STRONG" telah terdaftar sebagai merek, yang dilindungi oleh hukum, sehingga ada kemungkinan apabila tetap digunakan oleh Tergugat, maka Tergugat telah melakukan pelanggaran merek;
- bahwa secara filosofis, salah satu tujuan Undang-Undang Merek adalah melindungi konsumen; Namun, secara normatif, khususnya dalam konteks pelanggaran merek, maka unsur-unsur yang harus dibuktikan tidak termasuk

Halaman 48 dari 81 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah ada atau tidak ada unsur perlindungan konsumen; Ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur tentang pelanggaran merek apabila secara transparan menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan barang atau jasa yang sama dan/atau sejenis atau tidak sejenis dengan merek terdaftar tersebut;

- bahwa yang harus dilihat untuk dapat menentukan apakah ada pelanggaran merek?, dan apakah terdapat persamaan pada pokoknya?, maka secara keseluruhannya, kita harus membandingkan merek terdaftar "STRONG" yang ada di dalam Sertifikat Merek milik Penggugat dengan bagaimana penggunaan kata "STRONG" oleh Tergugat dalam produknya PEPSODENT SREONG 12 JAM sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, yaitu dengan mengabaikan lebih dahulu kata FORMULA dan PEPSODENT; Patokan utamanya adalah etiket merek "STRONG" yang terdaftar milik Penggugat tersebut, apakah digunakan pada produk milik Tergugat?; Jadi yang dijadikan patokan bukan merek Tergugat, akan tetapi apa yang terdaftar lebih dahulu, kemudian apakah ada kesamaannya atau persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar "STRONG" milik Penggugat;
- bahwa ketika diperlihatkan produk kemasan barang pasta gigi merek STRONG milik Penggugat dengan varian FORMULA STRONG, FORMULA PROTECTOR, FORMULA PROTECTION, dan FORMULA HERBAL yang dibandingkan dan disandingkan dengan pasta gigi PEPSODENT STRONG 12 JAM milik Tergugat, Ahli berpendapat bahwa penggunaan kata "STRONG" tersebut ada persamaan pada pokoknya;
- bahwa menurut pendapat Ahli kata "STRONG" tersebut termasuk kategori kata apa menjadi tidak relevan, karena pokok perkara ini merupakan gugatan pelanggaran merek;
- bahwa unsur dominan dari PEPSODENT STRONG 12 JAM tersebut secara keseluruhan adalah PEPSODENT STRONG 12 JAM, akan tetapi bisa saja didalilkan bahwa pencantuman kata STRONG disitu adalah melanggar merek, dengan mengacu kata STRONG sudah terdaftar sebagai merek, sedangkan jika kata STRONG digunakan sebagai keterangan, dapat saja menggunakan kata-kata yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan di dalam Jawaban dan Dupliknya, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan alat bukti Surat atau Tulisan yang masing-masing bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan surat Asli dan surat pembandingnya, diberi tanda bukti **T-1** sampai dengan bukti **T-165**, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Nomor HKI.4.01.09-007602/2020, Petikan Sertifikat Merek *Pepsodent*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Nomor HKI.4.01.09-011024/2020, Petikan Sertifikat Merek *Pepsodent Whitening 123*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Nomor HKI.4.01.09-003671/2020, Petikan Sertifikat Merek *Pepsodent Actiwhite*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Nomor HKI.4.01.09-008006/2020, Petikan Sertifikat Merek *Pepsodent Action 123*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Nomor HKI.4.01.09-000082/2020, Petikan Sertifikat Merek *Pepsodent Crystal Calcium White*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Nomor HKI.4.01.09-038224/2020, Petikan Sertifikat Merek *Pepsodent White Now*, bermeterai cukup dan sesuai asli, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Nomor HKI.4.01.09-005657/2020, Petikan Sertifikat Merek *Pepsodent Junior*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Nomor HKI.4.01.09-002536/2020, Petikan Sertifikat Merek *Pepsodent Complete Care*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Nomor HKI.4.01.09-005334/2020, Petikan Sertifikat Merek *Pepsodent*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Nomor HKI.4.01.09-002832/2020, Petikan Sertifikat Merek *Pepsodent + Logo*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Nomor HKI.4.01.09-047760/2020, Petikan Sertifikat Merek *Pepsodent Sensitive Expert Serum Intense Repair 5*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Surat Nomor HKI.4.01.09-033115/2020, Petikan Sertifikat Merek *Pepsodent Activ White*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Surat Nomor HKI.4.01.09-011937/2020, Petikan Sertifikat Merek *Pepsodent Herbal*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-13;

Halaman 50 dari 81 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Nomor HKI.4.01.09-002636/2020, Petikan Sertifikat Merek *Pepsodent Fresh Cool Mint*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Surat Nomor HKI.4.01.09-018224/2020, Petikan Merek Sertifikat Merek *Pepsodent Complete 8 Action*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Surat Nomor HKI.4.01.09-004263/2020, Petikan Sertifikat Merek *Pepsodent Sensitive Expert*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Surat Nomor HKI.4-TI.04.01-05, Pencetakan Sertifikat Merek Secara *Online*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Formulir Pendaftaran Merek Indonesia Produk *Pepsodent Strong 12 Jam*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Formulir Pendaftaran Merek Indonesia Produk *Pepsodent Strong 12 Jam + Logo*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-19;
20. Fotokopi *Registration Certificate Pepsodent* Nomor 1362143, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-20A;
21. Fotokopi terjemahan Konfirmasi Pembaruan Merek 1362143 tanggal 6 Juli 2015, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-20B;
22. Fotokopi *Certificat De Renouvellement Pepsodent* Nomor 0012519, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-21A;
23. Fotokopi terjemahan Salinan Daftar Merek Dagang Nomor 0012519, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-21B;
24. Fotokopi *Certificat D'Enregistrement Pepsodent* Nomor 745336, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-22;
25. Fotokopi Surat tanggal 30 Maret 1998, *Notice of Renewal of Registration* Nomor 306147, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-23A;
26. Fotokopi Surat tanggal 14 Desember 2017, Pembaruan Pendaftaran Merek Dagang Nomor 306147 Merek *Pepsodent*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-23B;
27. Fotokopi *Certificate of Renewal/Restoration Trade Mark Pepsodent*, date January 6th, 2016, bermeterai cukup dan tanpa Asli, diberi tanda T-24A;
28. Fotokopi terjemahan dari bukti T-24A, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-24B;
29. Fotokopi *Certificate of Renewal/Restoration Trade Mark Pepsodent*, date March 2nd, 2017, bermeterai cukup dan tanpa Asli, diberi tanda T-25A;

Halaman 51 dari 81 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotokopi Sertifikat Pembayaran (termasuk biaya tambahan) dan Sertifikat Pemulihan/Pembaruan Republik Afrika Selatan, tanggal 8 Desember 2006, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-25B;
31. Fotokopi *Certificado de Registro de Marca* Nomor 007134517, merek *Pepsodent*, bermeterai cukup dan tanpa Asli, diberi tanda T-26;
32. Fotokopi *Certificado de Registro de Marca* Nomor 007134517, merek *Pepsodent*, bermeterai cukup dan tanpa asli, diberi tanda T-27;
33. Fotokopi Sertifikat Pendaftaran Merek *Pepsodent* (berbahasa Mandarin), bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-28A;
34. Fotokopi Salinan Daftar Merek Dagang Nomor 40-6366 dengan Merek *Pepsodent*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-28B;
35. Fotokopi *Certificate of Trademark Registration Number 40-1160838*, merek *Pepsodent*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-29A;
36. Fotokopi terjemahan dari bukti surat T-29A, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-29B;
37. Fotokopi *Certificate of a Trademark*, merek *Pepsodent*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-30A;
38. Fotokopi terjemahan Sertifikat Pembaruan Merek Nomor 2222, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-30B;
39. Fotokopi Pendaftaran Merek Nomor 633020 (berbahasa Mandarin), bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-31A;
40. Fotokopi Sertifikat Pembaruan Merek Dagang *Pepsodent* tanggal 5 Juni 2013, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-31B;
41. Fotokopi *Certificate of Trademark Registration* Nomor 4136494, Mark *Pepsodent*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-32A;
42. Fotokopi Sertifikat Pembaruan Pendaftaran Merek Dagang Nomor 4136494, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-32B;
43. Fotokopi *Certificate Issued Under Section 39 of the Trade Marks Ordinance, 1949, No. 1100 to Pepsodent Ltd.*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-33A;
44. Fotokopi Pemberitahuan Pembaruan (dikeluarkan berdasarkan Bab 41.) Nomor 1100, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-33B;
45. Fotokopi Sertifikat *Trademarks Registry Intellectual Property Office of Singapore No. T65/37254C has been renewed*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-34A;
46. Fotokopi terjemahan Indonesia dari bukti surat T-34A, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-34B;

Halaman 52 dari 81 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Fotokopi Pencatatan Perjanjian Lisensi atas Merek Terdaftar Nomor Pendaftaran IDM000615630, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-35;
48. Fotokopi Pencatatan Perjanjian Lisensi atas Merek Terdaftar Nomor Pendaftaran IDM000625720, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-36;
49. Fotokopi Pencatatan Perjanjian Lisensi atas Merek Terdaftar Nomor Pendaftaran IDM000422517, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-37;
50. Fotokopi Pencatatan Perjanjian Lisensi atas Merek Terdaftar Nomor Pendaftaran IDM000547307, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-38;
51. Fotokopi Pencatatan Perjanjian Lisensi atas Merek Terdaftar Nomor Pendaftaran IDM000499032, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-39;
52. Fotokopi Pencatatan Perjanjian Lisensi atas Merek Terdaftar Nomor Pendaftaran IDM000593278, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-40;
53. Fotokopi Pencatatan Perjanjian Lisensi atas Merek Terdaftar Nomor Pendaftaran ODM000508016, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-41;
54. *Print out* Pencarian Terstruktur Merek Nomor Pendaftaran IDM000447219, bermeterai cukup dan tanpa Asli, diberi tanda T-42;
55. *Print out* Pencarian Terstruktur Merek Nomor Pendaftaran IDM000086638, bermeterai cukup dan tanpa Asli, diberi tanda T-43;
56. *Print Out* Pencarian Terstruktur Merek Nomor Pendaftaran IDM000221045, bermeterai cukup dan tanpa asli, diberi tanda T-44;
57. Fotokopi Surat Nomor HKI.4.01.09-012139/2020, Lampiran Petikan Sertifikat Merek *Amstrong*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-45;
58. Fotokopi Surat Nomor HKI.4.01.09-022409/2020, Lampiran Petikan Sertifikat Merek *Strong Magic*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-46;
59. Fotokopi Surat Nomor HKI.4.01.09-026813/2020, Lampiran Petikan Sertifikat Merek *Strongpet*, bermeterai cukup dan sesuai asli, diberi tanda T-47;

Halaman 53 dari 81 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Fotokopi Surat Nomor HKI.4.01.09-028086, Lampiran Petikan Sertifikat Merek *Strongpoint*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-48;
61. Fotokopi Surat Nomor HKI.4.01.09-006281/2020, Lampiran Petikan Sertifikat Merek *Care&Strong*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-50;
62. Fotokopi Surat Nomor HKI.4.01.09-006062/2020, Lampiran Petikan Sertifikat Merek *Clean&Strong*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-51;
63. Fotokopi Surat Nomor HKI.4.01.09-020156/2020, Lampiran Petikan Sertifikat Merek *Xtra Strong Xtra Smooth Xtra Soft*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-52;
64. Fotokopi Surat Nomor HKI.4.01.09-038610/2020, Lampiran Petikan Sertifikat Merek *Strong Teeth*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-53;
65. Fotokopi Surat Nomor HKI.4.01.09-006268/2020, Lampiran Petikan Sertifikat Merek *Strong&Smooth*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-54;
66. Fotokopi Surat Nomor HKI.4.01.09-006063/2020, Lampiran Petikan Sertifikat Merek *Big&Strong*, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-55;
67. Fotokopi Artikel *Online* tanggal 28 September 2017 berjudul “Konsistensi Berinovasi, Unilever Indonesia Menerima Sejumlah Penghargaan”, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-56;
68. Fotokopi Artikel *Online* Tempo.co tanggal 2 Agustus 2020 berjudul “Swa Berikan *Best Brand Award* 2005”, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-57;
69. Fotokopi *Top Brand Online Index* Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-58;
70. Fotokopi Majalah *Brand Footprint, Indoensia Urban Ranking of The Most Chosen Consumer Brands*, bulan June 2020, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-59;
71. *Print out* Majalah *Brandz Top 50 Most Valuable Indonesian Brands 2019*, bermeterai cukup dan tanpa Asli, diberi tanda T-60;
72. *Print out* Artikel *Online* berjudul “Pemenang Halal Award 2019”, bermeterai cukup dan tanpa Asli, diberi tanda T-61;
73. *Print out* Artikel *Online* berjudul “10 Merek Pengiklan Terbesar di TV”, bermeterai cukup dan tanpa Asli, diberi tanda T-62;

Halaman 54 dari 81 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. *Print out* Artikel Online berjudul “Belanja Iklan TV 2016 Capai Rp96,8T, Siapa Dapat Kue Paling Besar?”, bermeterai cukup dan tanpa Asli, diberi tanda T-63;
75. *Print out* Artikel “Pertarungan Unilever, L’Oreal, P&G Jadi Kue Iklan Triliunan di TV”, bermeterai cukup dan tanpa Asli, diberi tanda T-64;
76. Fotokopi Foto penjualan Produk “Pepsodent”, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-67;
77. *Print out* laman media sosial Instagram “Pepsodent” di Ghana, bermeterai cukup dan tanpa Asli, diberi tanda T-93A;
78. Fotokopi terjemahan bukti T-93A, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-93B;
79. *Print out* laman media sosial Youtube “Pepsodent” di Ghana, bermeterai cukup dan tanpa Asli, diberi tanda T-94A;
80. Fotokopi terjemahan bukti T-94A, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-94B;
81. *Print out* laman media sosial Youtube “Pepsodent” di Kenya, bermeterai cukup dan tanpa Asli, diberi tanda T-95A;
82. Fotokopi terjemahan bukti T-95A, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-95B;
83. *Print out* laman media sosial Twitter “Pepsodent” di Kenya, bermeterai cukup dan tanpa Asli, diberi tanda T-96A;
84. Fotokopi terjemahan bukti T-96A, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-96B;
85. *Print out* laman produk “Pepsodent” pada toko online Kasha di Kenya, bermeterai cukup dan tanpa Asli, diberi tanda T-97A;
86. Fotokopi terjemahan bukti T-97A, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-97B;
87. Fotokopi Surat Pernyataan dari Michael Rorai, yang bertindak untuk dan atas nama Unilever N.V., bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-98A;
88. Fotokopi terjemahan bukti T-98A, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-98B;
89. *Print out* laman produk “Pepsodent” pada toko online Shopee di Malaysia, bermeterai cukup dan tanpa Asli, diberi tanda T-99A;
90. Fotokopi terjemahan bukti T-99A, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-99B;

Halaman 55 dari 81 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. *Print out* laman produk “Pepsodent” pada toko *online* Lazada di Malaysia, bermeterai cukup dan tanpa Asli, diberi tanda T-100A;
92. Fotokopi terjemahan bukti T-100A, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-100B;
93. *Print out* laman produk “Pepsodent” pada toko *online* Iprice di Malaysia, bermeterai cukup dan tanpa Asli, diberi tanda T-101A;
94. Fotokopi terjemahan bukti T-101A, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-101B;
95. *Print out* laman produk “Pepsodent” pada toko *online* Shopee di Filipina, bermeterai cukup dan tanpa Asli, diberi tanda T-102A;
96. Fotokopi terjemahan bukti T-102A, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-102B;
97. *Print out* laman produk “Pepsodent” pada toko *online* Shopee di Filipina, bermeterai cukup dan tanpa Asli, diberi tanda T-103A;
98. Fotokopi terjemahan bukti T-103A, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-103B;
99. *Print out* laman media sosial Facebook “Pepsodent” di Nepal, bermeterai cukup dan tanpa Asli, diberi tanda T-104A;
100. Fotokopi terjemahan bukti T-104A, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-104B;
101. *Print out* laman produk “Pepsodent” pada toko *online* Daraz di Nepal, bermeterai cukup dan tanpa Asli, diberi tanda T-105A;
102. Fotokopi terjemahan bukti T-105A, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-105B;
103. *Print out* laman media sosial Facebook “Pepsodent” di Bolivia, bermeterai cukup dan tanpa Asli, diberi tanda T-106;
104. *Print out* laman media sosial Youtube “Pepsodent” di Bolivia, bermeterai cukup dan tanpa Asli, diberi tanda T-107;
105. *Print out* laman media sosial Facebook “Pepsodent” di Denmark, bermeterai cukup dan tanpa Asli, diberi tanda T-108;
106. *Print out* laman produk “Pepsodent” pada toko *online* Ubuy di Nepal, tanpa meterai dan tanpa Asli, diberi tanda T-109A;
107. Fotokopi terjemahan bukti T-109A, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-109B;
108. Fotokopi laman penjualan produk “Pepsodent” pada toko *online* med24.dk, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-110;

Halaman 56 dari 81 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. Fotokopi laman penjualan produk “Pepsodent” pada toko *online* luxplus, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-111;
110. Fotokopi laman penjualan produk “Pepsodent” pada toko *online* PrizeCheck, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-112A;
111. Fotokopi terjemahan surat bukti T-112A, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-112B;
112. Fotokopi laman resmi “Pepsodent” di Chili, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-113;
113. Fotokopi laman penjualan produk “Pepsodent” pada toko *online* DC, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-114A;
114. Fotokopi terjemahan bukti T-114A, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-114B;
115. *Print out* laman produk “Pepsodent” pada toko *online* Mercado Libre di Chile, bermeterai cukup dan tanpa Asli, diberi tanda T-115;
116. *Print out* laman produk “Pepsodent” pada toko *online* Falabella di Chile, bermeterai cukup dan tanpa Asli, diberi tanda T-116;
117. *Print out* laman media sosial Instagram “Pepsodent” di Russia, bermeterai cukup dan tanpa asli, diberi tanda T-117;
118. *Print out* laman produk “Pepsodent” pada toko *online* Avito di Russia, bermeterai cukup dan tanpa asli, diberi tanda T-118;
119. *Print out* laman produk “Pepsodent” pada toko *online* eBay, bermeterai cukup dan tanpa Asli, diberi tanda T-119A;
120. Fotokopi terjemahan bukti T-119A, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-119B;
121. *Print out* Pepsodent Global Report “*The Hiden Impact of Oral Health on Children’s Lives*”, bermeterai cukup dan tanpa Asli, diberi tanda T-120;
122. Fotokopi Surat Pernyataan dari Michael Rorai, yang bertindak untuk dan atas nama Unilever N.V., bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-121A;
123. Fotokopi terjemahan bukti T-121A, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-121B;
124. Asli produk “Pepsodent” varian “*Action 123 + Center Fresh*”, bermeterai cukup, diberi tanda T-122;
125. Asli produk “Pepsodent” varian “*Action 123 + Whitening*”, bermeterai cukup, diberi tanda T-123;
126. Asli produk “Pepsodent” varian “Pepsodent Pencegah Gigi Berlubang”, bermeterai cukup, diberi tanda T-124;

Halaman 57 dari 81 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. Asli produk "*Pepsodent*" varian "*Pepsodent Action 123 Nature Essentials Herbal*", bermeterai cukup, diberi tanda T-125;
128. Asli produk "*Pepsodent*" varian "*Pepsodent Action 123 Nature Essentials Charcoal Whitening*", bermeterai cukup, diberi tanda T-126;
129. Asli produk "*Pepsodent*" varian "*Pepsodent Pencegah Gigi Berlubang Fresh Coolmint*", bermeterai cukup, diberi tanda T-127;
130. Asli produk "*Pepsodent*" varian "*Pepsodent Strong 12 Jam*", bermeterai cukup, diberi tanda T-128;
131. Fotokopi struk pembelian bukti T-122 sampai dengan bukti T-129, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-129;
132. Asli produk "*Formula*" varian "*Strong Herbal*", bermeterai cukup, diberi tanda T-130;
133. Asli produk "*Formula*" varian "*Strong Protection*", bermeterai cukup, diberi tanda T-131;
134. Asli produk "*Formula*" varian "*Strong*", bermeterai cukup, diberi tanda T-132;
135. Asli produk "*Darlie*" varian "*Original Strong Mint*", bermeterai cukup, diberi tanda T-134;
136. Asli produk "*Colgate*" varian "*Maximum Cavity Protection*", bermeterai cukup, diberi tanda T-135;
137. Asli produk "*Marvis*" varian "*Original Strong Mint*", bermeterai cukup, diberi tanda T-136;
138. Asli produk "*Sensodyne*" varian "*Strong & Bright*", bermeterai cukup, diberi tanda T-137;
139. Asli produk "*Parodontax*" varian "*Healthy Gum & Strong Teeth*", bermeterai cukup, diberi tanda T-138;
140. Asli produk "*Red Seal*" varian "*Smokers Breath Freshner*", bermeterai cukup, diberi tanda T-139;
141. Asli produk "*Arm & Hammer*" varian "*Bright & Strong*", bermeterai cukup, diberi tanda T-140;
142. Asli produk "*Dabur*" varian "*Red*", bermeterai cukup, diberi tanda T-141;
143. *Print out* katalog *online* Transmart untuk produk "*Formula*", bermeterai cukup dan tanpa Asli, diberi tanda T-142;
144. *Print out* katalog *online* Iprice untuk produk "*Formula*", bermeterai cukup dan tanpa Asli, diberi tanda T-143;
145. *Print out* katalog *online* Hemat.id untuk produk "*Formula*", bermeterai cukup dan tanpa Asli, diberi tanda T-144;

Halaman 58 dari 81 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. *Print out* katalog online Hypermart produk “Formula”, bermeterai cukup dan tanpa Asli, diberi tanda T-145;
147. *Print out* brosur Transmart/Carefour untuk produk “Formula”, bermeterai cukup dan tanpa Asli, diberi tanda T-146;
148. *Print out* laman media sosial Instagram “Formulaoralcare”, bermeterai cukup dan tanpa Asli, diberi tanda T-147;
149. Fotokopi brosur Alfamart untuk produk “Formula”, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-148;
150. *Print out* laman resmi produk “Formula” (<https://formula.id>), bermeterai cukup dan tanpa Asli, diberi tanda T-149;
151. *Print out* laman resmi produk “Formula” (<https://ot.id>), bermeterai cukup dan tanpa Asli, diberi tanda T-150;
152. *Print out* artikel media online Detik.com berjudul “Jaga Selalu Kesehatan Gigi dengan Promo di Transmart & Carefour”, bermeterai cukup dan tanpa Asli, diberi tanda T-151;
153. Foto tampilan pada toko untuk produk “Formula”, bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-152;
154. *Print out* laman resmi Badan Pengawas Obat dan Makanan RI untuk produk Pasta Gigi *Strong Herbal* merek *Formula*, bermeterai cukup dan tanpa Asli, diberi tanda T-153;
155. Fotokopi Daftar Belanja Produk Halal, Acuan Sertifikasi Halal: HAS 23 000, edisi November - Desember 2018, bermeterai cukup dan tanpa Asli, diberi tanda T-154;
156. *Print out* Pencarian Terstruktur Merek “Fresh”, bermeterai cukup dan tanpa Asli, diberi tanda T-155;
157. *Print out* Pencarian Terstruktur Merek “Fun & Fresh”, bermeterai cukup dan tanpa Asli, diberi tanda T-156;
158. *Print out* Pencarian Terstruktur Merek “Fresh Human”, bermeterai cukup dan tanpa Asli, diberi tanda T-157;
159. *Print out* Pencarian Terstruktur Merek “Fresh Skin”, bermeterai cukup dan tanpa Asli, diberi tanda T-158;
160. *Print out* Pencarian Terstruktur Merek “Fresh Clean”, bermeterai cukup dan tanpa Asli, diberi tanda T-159;
161. *Print out* Pencarian Terstruktur Merek “Bright”, bermeterai cukup dan tanpa Asli, diberi tanda T-160;
162. *Print out* Pencarian Terstruktur Merek “Bright”, bermeterai cukup dan tanpa Asli, diberi tanda T-161;

Halaman 59 dari 81 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. *Print out* Pencarian Terstruktur Merek "*Act Bright*", bermeterai cukup dan tanpa Asli, diberi tanda T-162;
164. *Print out* Pencarian Terstruktur Merek "*Bright Eyes*", bermeterai cukup dan tanpa Asli, diberi tanda T-163;
165. *Print out* Pencarian Terstruktur Merek "*Bright Stuff*", bermeterai cukup dan tanpa Asli, diberi tanda T-164;
166. Fotokopi Putusan Nomor 04/Pdt.Sus-Merek/201/PN.Niaga.Jkt.Pst., bermeterai cukup dan sesuai Asli, diberi tanda T-165;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti Surat atau Tulisan tersebut, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan satu orang Ahli, **Prof. Dr. Henry Sulistyobudi, S.H., M.H.**, yang memberikan pendapatnya di bawah sumpah/janji sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Ahli **Prof. Dr. Henry Sulistyobudi, S.H., M.H.** yang di bawah sumpah/janji, pada pokoknya berpendapat hukum, sebagai berikut:

- bahwa dalam perspektif normal, yang menjadi merek utama dalam perkara ini adalah FORMULA, sedangkan STRONG PROTECTION adalah merek varian, yang lazim dalam praktik bisnis perusahaan-perusahaan, itu mendaftarkan merek utama yang sekarang ini lebih dahulu, lalu dalam perkembangan interaksi di pasar ada *demand* - ada permintaan-permintaan yang berbeda peruntukannya; Itu sebabnya, untuk merek FORMULA kemudian ditambahkan adanya merek varian atau *identifier* yang sekadar sebagai tanda untuk menunjukkan kekhasan dari produk yang menggunakan merek utama tadi; Disini contohnya, FORMULA, maka akan ada jenis-jenis varian produk buatan FORMULA yang berbeda satu dengan yang lain, tetapi dari sumber yang sama, dalam hal ini produsennya yaitu FORMULA; Dalam hal demikian, secara fungsi ada dua hal yang berbeda, FORMULA merupakan merek pokok, merek utama, yang sejak awal historisnya memang didaftar untuk menjalankan fungsi pembeda terhadap produk sejenis lainnya; Tetapi untuk tambahan yang varian tadi, secara fungsi sesungguhnya hanya untuk memberi petunjuk kepada konsumen tentang produk yang spesifik, yang dideskripsikan; Itu sebabnya, merek varian itu sifatnya deskriptif;
- bahwa menurut Ahli, kedudukan FORMULA tetap menjadi merek utama, kemudian varian sekadar menjadi tanda kekhasan dari produk dibandingkan

Halaman 60 dari 81 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



produk yang menggunakan merek yang sama, tetapi untuk kepentingan yang berbeda; Hal ini lazim, misalnya “Panadol” menggunakan merek “Panadol”, tetapi ada *identifier*, ada pembeda peruntukannya, yaitu mana yang untuk sakit flu, mana yang untuk sakit demam, mana yang untuk sakit kepala; Hal tersebut juga dibedakan dengan warna, ada yang berwarna merah, biru, dan hijau; Ini lazim terjadi dalam praktik bisnis, tapi pemahaman Ahli tetap sama bahwa merek utama adalah merek pokok, dan kombinasinya dengan merek varian tadi sekadar sebagai petunjuk saja; Merek utama bisa didaftarkan, Merek varian, mungkin juga bisa didaftarkan; Jika deskriptif, menjadi tidak layak untuk didaftarkan; Dalam Undang-Undang Merek, apabila merek tersebut deskriptif, juga bisa didaftarkan, dan itu akan ada ketergantungan, merek varian akan menjadi *dependent* terhadap merek pokoknya;

- bahwa dalam pandangan Ahli, unsur dominan pada pendaftaran merek atau merek yang saat ini sedang didaftarkan terletak pada kata PEPSODENT nya, dan bukan pada kata STRONG 12 JAM nya;
- bahwa ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Merek adalah sebagai rambu untuk menentukan apakah seseorang sudah secara hukum melakukan pelanggaran; Parameternya adalah apabila ia menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain yang telah terdaftar; Persamaan pada pokoknya secara praktik diukur dengan melihat unsur dominan; Kemudian, jabaran dari penentuan ada tidaknya pelanggaran merek diatur dengan norma untuk mengukur, yaitu *Pertama* apakah pemilik merek yang diduga menyamai atau meniru merek orang lain yang ada sebelumnya itu memang secara fakta menempatkan atau memasukkan atau menggunakan tanda, kata, huruf, atau apapun yang mempunyai persamaan pada pokoknya, dan persamaan pada pokoknya merupakan unsur dominannya; *Kedua*, apakah pemakaian merek yang diduga mempunyai persamaan pada pokoknya tadi menimbulkan penyesatan kepada masyarakat; Pendekatan yang dilakukan adalah dengan Pendekatan *Look and Feel*. Beberapa Ahli sudah menulis ke dalam Jurnal dan artikel ilmiah tentang bagaimana yang mengukur adanya pelanggaran merek, yaitu dilihat dari *look*, dari penampilan produk tersebut, bagaimana bila produk tersebut dilihat, bagaimana cara penempatannya, bagaimana hurufnya atau *font*-nya, dominan besar kecilnya; Hal itu dari sisi penampilan; Kemudian, dari sisi *feel*, lebih diukur kepada bagaimana *feel* dari konsumen, apakah dengan adanya merek seperti itu, konsumen merasa



tersesatkan; Kalau niatnya ingin membeli pasta gigi yang kuat, apakah yang akan dipakai sebagai pedoman adalah merek varian tadi, ataukah *feel*-nya akan tetap merujuk kepada merek utamanya; Prinsip *Look and Feel* menjadi gambaran *total image* yang harus diukur dan kewenangannya ada pada Pengadilan, yaitu bagaimana Pengadilan menilai *look*-nya, *similarity*-nya, unsur dominannya, dan bagaimana Pengadilan menilai *feel* konsumennya; Hal itu mengapa Undang-Undang Merek membuka kemungkinan bila Pengadilan merasa ragu-ragu, bisa melakukan survei, menugaskan kepada para pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan survei konsumen; Dan, apakah benar, seberapa populer, dan seberapa menyesatkannya merek ini di mata konsumen; Itu semua harus terukur dengan konkret, dan tidak boleh spekulatif; Namun untuk kasus dalam perkara ini, kita tidak perlu melakukan survei konsumen, karena kelihatan jelas masalahnya;

- bahwa Ahli berpendapat, merek PEPSODENT menjadi merek pokok, sedangkan STRONG 12 JAM hanya bagian dari merek yang dibutuhkan oleh produsen untuk mengidentifikasi kekhasan dari produk yang dikemas; Dan itu menjadi cara produsen berkomunikasi dengan konsumennya, bahwa “Ya, saya membutuhkan Pepsodent, tetapi Pepsodent varian apa, jenis apa, saya akan mencari rujukan dari kata STRONG tadi”; Dalam hal ini, terhadap STRONG PROTECTION dan STRONG 12 JAM sesungguhnya hanya merupakan bagian dari merek yang tidak bisa dipisahkan dari merek pokoknya; Menurut Ahli, tidak mungkin pihak Unilever menjual pasta gigi dengan merek STRONG 12 JAM; Secara strategi *market*, Ahli pasti menduga bahwa Unilever akan menggunakan merek PEPSODENT dan baru menggunakan STRONG, karena secara fungsi, sejak awal, penggunaan STRONG 12 JAM hanya untuk mengidentifikasi produk yang khas, yang diluncurkan oleh produsen (Unilever);
- bahwa normalnya, merek tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah didaftar, milik orang lain sebelumnya; Apabila kemudian pada praktiknya ada dugaan dimana satu merek yang diluncurkan memiliki persamaan pada pokoknya, di tingkat operasional dilakukan semacam pendekatan untuk melihat apakah yang dimaksud dari persamaan pada pokoknya, yaitu dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang kata-kata sebagai unsur dominan; Unsur dominan ini mewakili parameter persamaan pada pokoknya, ditambahkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi bahwa menemukan unsur dominan itu harus melihat dan membandingkan dua merek secara utuh, tidak boleh dipisah-pisahkan atau dipecah-pecah; Seperti merek PEPSODENT STRONG 12 JAM atau FORMULA STRONG, FORMULA STRONG PROTECTION, masing-masing telah menjadi merek yang utuh; Jadi, tidak bisa dipisahkan, hanya melihat salah satu elemen dari kombinasi merek tadi, untuk kemudian dibandingkan "apple to apple", yang kemudian meninggalkan esensi dari merek pokoknya; Apalagi kalau yang dipermasalahkan sekadar sebagai merek *identifier* atau merek penunjuk varian tadi; Jadi sebetulnya bukan merupakan case besar kalau yang dipersoalkan hanya menyangkut permasalahan merek varian; Kalau yang dipersoalkan menyangkut PEPSODENT *versus* FORMULA sebagai merek utama itu tidak apa-apa; Tetapi kalau sekadar merek varian, bahkan di sini Ahli memiliki pandangan, bahwa tidak didaftarkanpun sebenarnya tidak apa-apa, tetapi Undang-Undang Merek membuka peluang untuk itu sebagai kombinasi; Kalau misalnya, Ahli sebagai pemilik merek STRONG 12 JAM, Ahli mendaftarkan tanpa mengkaitkan dengan merek PEPSODENT, dan Ahli khawatir bahwa Kantor Merek akan menolak karena deskriptif; Seperti itu alasan normalnya; Tetapi kembali kepada kasus yang dihadapkan pada pokok perkara ini, Ahli memisahkan bahwa didalam norma hukum hanya mengenal tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya; Operasionalisasi norma tadi diwujudkan dalam bentuk tidak boleh mempunyai persamaan pada unsur yang dominan; Unsur yang dominan ini kalau dihadapkan pada studi atas dua produk pasta gigi tersebut, maka Ahli tetap merujuk bahwa unsur dominannya harus PEPSODENT dan FORMULA, bukan pada merek varian atau tambahan tadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing di persidangan pada tanggal 21 Oktober 2020, akhirnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, selanjutnya dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan serta menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 63 dari 81 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat telah menanggapi dan memberikan Jawaban pertama (*veweer*) baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara sebagaimana tersebut di atas;

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dalam Provisi yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dasar dan alasan hukum gugatan Penggugat yang diajukan dalam bagian Provisi, didasarkan pada ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis *in casu* petitum gugatan Penggugat, agar Tergugat menghentikan perbuatan penggunaan merek "STRONG" yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis milik Penggugat, karena Tergugat secara terus menerus memproduksi, mempromosikan, mengedarkan dan/atau menjual produk-produk pasta gigi merek "STRONG" dan Tergugat tidak mengindahkan peringatan dari Penggugat serta memerintahkan Tergugat untuk menghentikan produksi, promosi, peredaran dan/atau penjualan atau menarik kembali dari pasaran seluruh produk pasta giginya yang menggunakan merek "STRONG" untuk mencegah kerugian lebih besar yang diderita Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah memerhatikan selama persidangan diperoleh kenyataan faktual, sebagai berikut:

- Bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Gugatan Ganti Rugi karena alasan hukum karena Pelanggaran Merek "STRONG", Kelas 3, Daftar Nomor IDM000258478 berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- Bahwa tuntutan provisi yang diajukan Penggugat *a quo* sekalipun prosedural didasarkan pada ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan formulasi pengaturan bahwa Penggugat sebagai Pemilik Merek terdaftar "STRONG", Kelas 3, Daftar Nomor IDM000258478 "*dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa: a. Gugatan ganti rugi; dan atau b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut*" adalah dalam pengertian frasa "*dapat mengajukan*", artinya mengandung kaidah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pilihan dan bukan sebagai kaidah hukum perintah sebagai keharusan, sehingga implementasinya dalam praktik peradilan tergantung sifat kasuistik perkara *in-concreto* dan urgensinya apakah sebagai kebutuhan yang mendesak (*top urgent*) untuk dapat dilakukan tindakan provisionil berupa "penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut";

- Bahwa berdasarkan pengamatan dan penilaian Majelis Hakim di dalam persidangan, bahwa tuntutan provisionil gugatan Penggugat *a quo* terhadap perbuatan Tergugat tersebut telah menyangkut pokok perkara dalam hal lingkup gugatan ganti rugi berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum *a quo*, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan hukum (*voldoende gemotiveerd*) untuk menolak tuntutan Provisi Penggugat tersebut;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya dapat disarikan berkenaan dengan tiga hal eksepsi, sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang gugatan ganti rugi yang diajukan Penggugat adalah prematur, karena Tergugat sedang mengajukan permintaan pendaftaran merek "PEPSODENT STRONG 12 JAM" kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, yang saat ini masih dalam tahap pemeriksaan substantif oleh Pemeriksa Merek pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis;
2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat adalah kurang pihak, karena merek "Pepsodent" terdaftar di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis atas nama Unilever N.V. dan Tergugat menggunakan di wilayah Negara Indonesia sebagai Pemegang Lisensi dari Unilever N.V.;
3. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas *obscuur libel*, karena gugatan ganti rugi oleh Penggugat tentang merek "STRONG" Nomor Pendaftaran IDM000258478 atas nama Penggugat, dan karena dalil Penggugat tentang seakan-akan unsur kata "STRONG" merupakan satu-satunya unsur yang digunakan pada produk Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat *a quo*, Majelis Hakim

Halaman 65 dari 81 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menilai lebih lanjut berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum, sebagai berikut:

- Bahwa eksepsi Tergugat dalam hal gugatan Penggugat prematur pada butir angka 1 maupun gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) pada butir angka 3 *a quo* dapat diketahui setelah diperiksa pokok perkaranya dan harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah di persidangan, maka dua hal eksepsi yang sedemikian tersebut adalah sudah menyangkut pokok perkara;
- Bahwa terhadap eksepsi Tergugat dalam hal gugatan Penggugat kurang pihak *a quo* adalah tidak relevan, karena gugatan Penggugat tidak mempermasalahkan merek "PEPSODENT" tetapi mempermasalahkan kata atau bunyi "STRONG" yang digunakan Tergugat di dalam barang produknya yaitu "PEPSODENT STRONG 12 JAM", karena menurut Penggugat merek "STRONG" di Kelas 3, Daftar Nomor IDM000258478 adalah sebagai Merek terdaftar milik Penggugat, dan Penggugat sebagai pihak yang menggunakan merek terdaftar "STRONG" pertama kali (*first file to system*) tersebut di Republik Indonesia sejak tahun 2008 yang diterakan ke dalam empat varian produk barang produknya di Kelas 3 jenis barang Pasta Gigi, yaitu "FORMULA STRONG", "FORMULA STRONG PROTECTOR", "FORMULA STRONG PROTECTION" dan "FORMULA STRONG HERBAL"; Demikian pula, karena gugatan Penggugat *a quo* bukan gugatan pembatalan merek maupun bukan gugatan penghapusan merek sebagaimana dimaksud menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- Bahwa gugatan Penggugat (*fundamentum petendi*) didasarkan pada dalil sebagai gugatan ganti rugi terhadap Pelanggaran Merek terdaftar oleh Tergugat yang menggunakan Merek "STRONG", Kelas 3 untuk Pasta Gigi, Daftar Nomor IDM000258478 milik Penggugat sebagai Pemilik Merek terdaftar "STRONG" dengan empat produk variannya tersebut berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, *in casu* terhadap penggunaan merek terdaftar "STRONG" pada produk Tergugat "PEPSODENT STRONG 12 JAM";

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka telah cukup alasan dan pertimbangan hukum (*voldoende gemotiveerd*) bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Halaman 66 dari 81 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat dibantah Tergugat, maka sesuai beban pembuktian di persidangan, Penggugat dibebani membuktikan dalil gugatannya, dan sebaliknya Tergugat dibebani membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti Surat atau Tulisan bermeterai cukup bertanda bukti **P-1 sampai dengan P-72**, dan satu orang saksi bernama **Jennifer Fransisca** serta satu orang Ahli bernama **Dr. Henny Marlina, S.H., M.M., M.Li** yang keterangan dan pendapatnya di bawah sumpah/janji adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti Surat atau Tulisan bermeterai cukup bertanda bukti **T-1 sampai dengan T-165**, dan satu orang Ahli bernama **Prof. Dr. Henry Sulistyobudi, S.H., M.H.** yang memberikan pendapatnya di bawah sumpah/janji adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa tanggapan masing-masing pihak terhadap alat bukti Surat atau Tulisan, keterangan Saksi yang disumpah, dan pendapat Ahli di bawah sumpah yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sebagaimana ternyata dalam Kesimpulan masing-masing tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Jawaban pertama Tergugat, Replik Penggugat dan Duplik Tergugat serta penilaian fakta hasil pembuktian berdasarkan alat bukti yang diajukan pihak-pihak berperkara sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim mengkonstatasi sebagai **Fakta Hukum konkret**, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pemilik merek terdaftar "STRONG" Kelas 3 untuk jenis barang Pasta Gigi, Daftar Nomor IDM000258478 serta Penggugat sebagai Pendaftar pertama merek terdaftar tersebut (*first to file system*) untuk jenis barang yang sama di Kelas 30 (*vide* Bukti Surat P-4A sampai dengan P-9);
- Bahwa Merek terdaftar "STRONG" Kelas 3 untuk Pasta Gigi, Daftar Nomor IDM000258478 milik Penggugat adalah merek terkenal di Negara Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia;

- Bahwa dasar pokok gugatan Penggugat (*fundamentum petendi*) adalah gugatan ganti rugi terhadap Pelanggaran Merek oleh Tergugat yang menggunakan Merek terdaftar “STRONG”, Kelas 3 untuk Pasta Gigi, Daftar Nomor IDM000258478 milik Penggugat sebagai Pemilik Merek terdaftar “STRONG” dengan empat produk variannya tersebut berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- Bahwa fokus gugatan Penggugat sebagai Pemilik Merek Terdaftar adalah gugatan ganti rugi terhadap penggunaan merek terdaftar “STRONG” milik Penggugat a *quopada* produk Tergugat “PEPSODENT STRONG 12 JAM” yang sampai saat ini masih dalam tahap pendaftaran dan pemeriksaan substantif oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Bahwa dalil pokok Penggugat adalah Pelanggaran Merek oleh Tergugat yang menggunakan Merek terdaftar “STRONG” pada produk barang pasta gigi “PEPSODENT STRONG 12 JAM” yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar “STRONG” Kelas 3, Daftar Nomor IDM000258478 milik Penggugat;
- Bahwa Merek terdaftar “STRONG” Kelas 3, Daftar Nomor IDM000258478 adalah sebagai Merek terdaftar milik Penggugat, dan Penggugat sebagai pihak yang menggunakan merek ‘STRONG’ tersebut pertama kali di Republik Indonesia sejak tahun 2008 yang diterakan ke dalam empat varian produk barang produknya di Kelas 3 Pasta Gigi yaitu “FORMULA STRONG”, “FORMULA STRONG PROTECTOR”, ‘FORMULA STRONG PROTECTION’ dan ‘FORMULA STRONG HERBAL’;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara ini tidak mempermasalahkan merek untuk jenis barang produk pasta gigi merek terdaftar “FORMULA” sebagai *Brand* milik Penggugat *vis a vis* merek terdaftar “PEPSODENT” sebagai *Brand* milik Tergugat (*vide*: Bukti Tergugat, T-1, dan T-2 sampai dengan T-127)) akan tetapi persoalan hukumnya adalah tentang Merek Terdaftar “STRONG” sebagai *Sub-Brand* milik Penggugat, yaitu merek terdaftar “STRONG” dengan empat varian produk pasta gigi “FORMULA STRONG”, “FORMULA STRONG PROTECTOR”, ‘FORMULA STRONG PROTECTION’ dan “FORMULA

Halaman 68 dari 81 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STRONG HERBAL”, perbuatan mana oleh Tergugat yang menggunakan kata “STRONG” pada produk barang sejenis pasta gigi, yaitu “PEPSODENT STRONG 12 JAM”;

Tentang Pemilik Merek Terdaftar dan Pendaftar Pertama Merek Terdaftar (*First to File System*):

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat bertanda **P-4** sampai dengan **P-9** telah terbukti **Fakta Hukum konkret**, sebagai berikut:

- Bahwa **Blissful Centany International Limited**, berkedudukan di Suite 330, Barkly Wharf, Le Caudan Waterfront, Port Louis, Mauritius adalah **Pemilik Merek STRONG** dengan Tanggal Penerimaan 9 Juli 2008 Nomor Pendaftaran **IDM000258478** Tanggal Pendaftaran Merek (*filing date*) **13 Juli 2010** Jenis Barang Kelas 3, Arti STRONG = merupakan suatu Penamaan, Uraian Barang: “Pasta gigi, sediaan-sediaan untuk membersihkan gigi palsu, obat gosok gigi, obat kumur bukan untuk keperluan medis, larutan kumur bukan untuk keperluan medis” sebagaimana ternyata Sertifikat Merek dari Direktur Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (*vide*: Bukti P-4A), yang kemudian berikut Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar terhadap Merek STRONG Nomor Pendaftaran IDM000258478 Kelas 3 – berdasarkan *Nice Classification* edisi 9, Berlaku selama 10 tahun sampai dengan 9 Juli 2028 atas nama Pemilik Merek **HARDWOOD PTE LTD**, Penggugat (*vide*: Bukti Penggugat, P-4B);
- Bahwa **Blissful Centany International Limited** berkedudukan di Suite 330, Barkly Wharf, Le Caudan Waterfront, Port Louis, Mauritius adalah **Pemilik Merek FORMULA STRONG** dengan Tanggal Penerimaan 9 Juli 2008 Nomor Pendaftaran **IDM000258479** Tanggal Pendaftaran Merek (*filing date*) **13 Juli 2010** Jenis Barang Kelas 3, Arti FORMULA STRONG = merupakan suatu Penamaan, Uraian Barang: “Pasta gigi, sediaan-sediaan untuk membersihkan gigi palsu, obat gosok gigi, obat kumur bukan untuk keperluan medis, larutan kumur bukan untuk keperluan medis” sebagaimana ternyata Sertifikat Merek dari Direktur Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (*vide*: Bukti P-5A), yang kemudian berikut Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar

Halaman 69 dari 81 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Merek FORMULA STRONG Nomor Pendaftaran IDM000258479 Kelas 3 – berdasarkan *Nice Classification* edisi 9, Berlaku selama 10 tahun sampai dengan 9 Juli 2028 atas nama Pemilik Merek HARDWOOD PTE LTD, Penggugat (*vide*: Bukti Penggugat, P-5B);

- Bahwa telah terjadi peristiwa dan perbuatan hukum Pengalihan Hak Merek yang dicatat pada tanggal 15 Agustus 2016 untuk Pengalihan Hak Merek: STRONG Nomor Pendaftaran IDM000258478 dan FORMULA STRONG Nomor Pendaftaran IDM000258479, serta dicatat pada tanggal 11 Desember 2017 untuk Pengalihan Hak Merek STRONG PROTECTOR Nomor Pendaftaran IDM000447796 dari Bliss Centany International Limited kepada Hardwood PTE LTD (Penggugat) telah dicatat dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (*vide*: Bukti Penggugat, P-6, P-7A, dan P-7B);
- Bahwa Penggugat melalui Kuasa Konsultan Kekayaan Intelektual pada tanggal 16 Januari 2020 secara daring (*online filing*) telah mendaftarkan Permohonan Pendaftaran Merek STRONG PROTECTION Nomor Permohonan DID2020002707 (*vide*: Bukti Penggugat, P-8);
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2016 antara Penggugat Hardwood Private Limited (Hardwood PTE LTD) – *Pihak Pertamadan* PT. ULTRA PRIMA ABADI – *Pihak Kedua* telah menandatangani Perjanjian Produksi dan Distribusi Pasta Gigi (*Production and Distribution Agreement of Tooth Paste*) yang pada pokoknya Penggugat menunjuk PT Ultra Prima Abadi sebagai mitra eksklusif di Indonesia untuk memproduksi, mendistribusikan, mempromosikan dan memperdagangkan produk pasta gigi Merek “STRONG” (Nomor Pendaftaran IDM000258478, Klas 3) dan Merek “FORMULA STRONG” (Nomor Pendaftaran IDM000258479, Kelas 3) untuk penjualan di Indonesia selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak 22 Agustus 2016 - 22 Agustus 2026 (*vide*: Bukti Penggugat, P-9);
- Bahwa varian produk jenis barang sejenis di Kelas 3 berupa pasta gigi yang beredar dan didistribusikan di pasaran, yaitu kemasan produk pasta gigi “FORMULA STRONG”, “FORMULA STRONG PROTECTOR”, “STRONG PROTECTION”, dan “FORMULA STRONG HERBAL” (*vide*: Bukti Penggugat, P-10, P-11, P-12, dan P-43);
- Bahwa kemasan produk pasta gigi milik Tergugat yaitu “PEPSODENT

Halaman 70 dari 81 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STRONG 12 JAM” yang digugat Penggugat karena Tergugat menggunakan merek kata “STRONG” sebagai suatu penamaan, yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebagai Pemilik Merek Terdaftar “STRONG” dan sebagai Pendaftar Pertama (*first to file system*) Merek Terdaftar “STRONG” berikut empat varian produk pasta gigi di kelas 3 untuk barang sejenis a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 1 butir angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis maupun Fakta Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan sebagai pendapat hukum (*summa summarum*) bahwa Penggugat HARDWOOD PRIVATE LIMITED (Hardwood PTE LTD) adalah Pemilik Merek Terdaftar, yaitu Merek STRONG Nomor Pendaftaran IDM000258478, Merek FORMULA STRONG Nomor Pendaftaran IDM000258479, Merek STRONG PROTECTOR Nomor Pendaftaran IDM000447796 untuk jenis barang Kelas 3 berupa Pasta Gigi dan sebagai Pendaftar Pertama Merek Terdaftar (*first to file system*) sejak Tanggal Pendaftaran (*filing date*) 13 Juli 2010 dan berikut Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar yang berlaku sampai dengan nanti tanggal 9 Juli 2028 sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai Pemilik Merek Terdaftar dan sebagai Pendaftar Pertama Merek-merek Terdaftar, yaitu Merek STRONG Nomor Pendaftaran IDM000258478 (Bukti **P-4A** dan **P-4B**) serta empat varian produk jenis barang sejenis berupa pasta gigi merek “FORMULA STRONG” Nomor Pendaftaran IDM000258479 (Bukti **P-5A** dan **P-5B**), “FORMULA STRONG PROTECTOR” Nomor Pendaftaran IDM000447796 (Bukti **P-7A** dan **P-7B**), Pendaftaran Merek “FORMULA STRONG PROTECTION” Nomor Permohonan DID 20200002706, Tanggal Penerimaan 16 Januari 2020 (**P-42**) dan Pendaftaran Merek “FORMULA STRONG HERBAL” Nomor Permohonan DID 2019053427, Tanggal Penerimaan 13 September 2019 (Bukti **P-41**); Sedangkan bukti surat atau tulisan dari Tergugat bertanda **T-1** sampai dengan **T-165** tidak dapat melumpuhkan bukti-bukti Penggugat a quo;

Tentang Merek Terkenal (*Well-Known Mark*):

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu Merek Terdaftar adalah

Halaman 71 dari 81 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai “Merek Terkenal (*well-known mark*)”, maka yang menjadi dasar pedoman kriteria adalah ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, yang pada pokoknya menentukan kriteria “Merek Terkenal” yaitu dilakukan dengan memerhatikan pengetahuan umum masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, promosi, distribusi maupun penjualan terhadap barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek terkenal dimaksud, serta harus mempertimbangkan hal-hal, sebagai berikut:

- a. Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;
- b. Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan Merek tersebut oleh pemiliknya;
- c. Pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
- d. Jangkauan daerah penggunaan Merek;
- e. Jangka waktu penggunaan Merek;
- f. Intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
- g. Permohonan atau pendaftaran Merek di Negara lain;
- h. Tingkat keberhasilan penegakkan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang;
- i. Nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut;

Menimbang, bahwa kriteria global sebagai instrumen internasional untuk menentukan “Merek Terkenal” (*Well-Known Mark*) berikut bentuk perlindungan hukumnya adalah ketentuan Pasal 6 *bis* *Paris Convention for the Protection of Industrial Property Rights* (**Paris Convention, 1967**) sebagaimana telah diratifikasi Indonesia dalam Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* (WIPO), yaitu Konvensi Paris 1967 dan WIPO dalam menentukan suatu merek merupakan merek terkenal, maka Negara harus memperhitungkan pengetahuan tentang merek tersebut maupun pengetahuan yang diperoleh dari promosi merek yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat atau tulisan dari Penggugat bertanda P-9 dalam hubungannya dengan P-19 sampai dengan P-40 telah terbukti **Fakta Hukum konkret**, yang dapat dikonstatasi, sebagai berikut:

- Bahwa distribusi produk pasta gigi, terdapat laporan penjualan tahunan pasta gigi **STRONG** milik Penggugat di Indonesia, kerjasama promosi (SKP), kesepakatan promosi, konfirmasi *mailer*, kerjasama reguler, formulir promosi, *agreement instore*, promo produk pasta gigi milik Penggugat, biaya promosi dan bukti pembayaran promosi dan promo produk-produk empat varian pasta gigi milik Penggugat, yaitu "FORMULA STRONG", "FORMULA STRONG PROTECTOR", "STRONG PROTECTION", dan "FORMULA STRONG HERBAL" (*vide*: Bukti Penggugat, P-19 sampai dengan P-40)
- Bahwa volume penjualan kepada konsumen, serta intensitas dan promosi produk-produk pasta gigi milik Penggugat tersebut dilakukan secara periodik dan intens yang didukung dengan dana dan biaya promosi;
- Bahwa pengetahuan umum masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya menunjukkan hubungan keterkaitan pada tingkat produksi, promosi, distribusi maupun penjualan terhadap pasta gigi merek terdaftar **STRONG** dan 4 (empat) varian produk barang sejenis tersebut;
- Bahwa keterangan saksi Jennifer Fransiska yang diajukan Penggugat berkenaan dengan omset penjualan produk pasta gigi milik Penggugat yang pada pokoknya Penggugat mengalami penurunan omset karena persaingan usaha dengan produk barang sejenis milik Tergugat yang menggunakan merek kata "STRONG" pada produk 'PEPSODENT 12 JAM' milik Tergugat;
- Bahwa bukti Penggugat bertanda P-44 sampai dengan P-72 tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dinyatakan terbukti sebagai pemilik merek terdaftar dan sebagai pendaftar pertama (*first to file system*) merek terdaftar **STRONG** Nomor Pendaftaran IDM000258478 Kelas 3 dan berikut Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar tersebut sampai dengan tanggal 9 Juli 2028 berikut 4 (empat) varian jenis barang sejenis produk pasta gigi, yaitu "FORMULA STRONG", "FORMULA STRONG PROTECTOR", "FORMULA STRONG PROTECTION" dan "FORMULA STRONG HERBAL";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan instrumen hukum

Halaman 73 dari 81 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internasional Pasal 16 TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods*) dan ketentuan domestik Pasal 3 jo. Pasal 1 butir angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka Penggugat (**Hardwood Private Limited**) sebagai Pemilik Merek Terdaftar STRONG dan sebagai Pendaftar Pertama (*first to file system*) Merek Terdaftar STRONG Daftar Nomor IDM000258478 Kelas 3 yang menerima Peralihan Hak Merek dari **Blissful Centany International Limited** tersebut, serta berikut 4 (empat) varian jenis barang sejenis produk pasta gigi *a quo*, Penggugat memiliki hak eksklusif untuk mencegah seluruh pihak ketiga yang secara tanpa izin pemilik dari penggunaan suatu merek sebagai tanda perdagangan yang mirip atau identik untuk barang sejenis yang mirip atau identik dengan merek STRONG sebagai merek terdaftar, sehingga penggunaan semacam itu akan dapat menimbulkan kebingungan dalam penggunaan tanda atau kata yang identik untuk barang sejenis;

Menimbang, bahwa Fakta Hukum konkret tersebut di atas dalam kesatuan alasan hukum Majelis Hakim *a quo* membuktikan bahwa Merek Terdaftar "STRONG" Daftar Nomor IDM000258478 di Kelas 3 berikut empat varian produk barang sejenis berupa pasta gigi, yaitu "FORMULA STRONG", "FORMULA STRONG PROTECTOR", "FORMULA STRONG PROTECTION" dan "FORMULA STRONG HERBAL" telah memenuhi kriteria sebagai Merek Terkenal (*well-known mark*) secara domestik di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap alasan dan pertimbangan hukum *a quo*, Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk mengabulkan petitum gugatan butir angka 2 gugatan Penggugat *in casu* menyatakan merek terdaftar STRONG Daftar Nomor IDM000258478 Kelas 3 milik Penggugat adalah merek terkenal (*well-known mark*);

Tentang "Persamaan pada pokoknya atau Keseluruhannya":

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian alasan dan pertimbangan hukum pada bagian tentang Pemilik Merek Terdaftar dan Pendaftar Pertama Merek Terdaftar (*first to file system*) dan bagian tentang Merek terkenal (*well-known mark*) tersebut di atas, akhirnya Majelis Hakim menyimpulkan menurut hukum (*summa summarum*) telah terbukti bahwa pasta gigi milik Tergugat yang menggunakan Merek terdaftar "STRONG" dalam produk pasta gigi "PEPSODENT STRONG 12 JAM" (*vide*: Bukti T-128 *conform* Bukti P-13) dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Penggugat bertanda P-14 sampai dengan P-18 *vis a vis* bukti Tergugat bertanda T-1 sampai dengan T-129, dan bersesuaian dengan (*conform*) bukti Tergugat bertanda T-130 sampai dengan T-132 adalah serupa dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar “STRONG”, Daftar Nomor IDM000258478 Kelas 3 milik Penggugat *quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya makna “FORMULA STRONG” Nomor Pendaftaran IDM000258479 Kelas 3 untuk jenis barang sejenis / yang sama berupa produk pasta gigi tersebut menurut hemat Majelis Hakim dapat dieksplanasi yuridis, bahwa makna “FORMULA” sebagai merek terdaftar untuk barang produk pasta gigi adalah **merek inti** sebagai **house mark**, sedangkan makna “STRONG” merek terdaftar adalah sebagai **pet mark** milik Penggugat, yang apabila merek terdaftar “STRONG” tersebut digunakan oleh Tergugat untuk produk barang yang sejenis pasta gigi di Kelas 3 *in casu* “PEPSODENT STRONG 12 JAM” yang dapat diurai menjadi merek terdaftar “PEPSODENT” sebagai *house mark* dan rangkaian kata-kata “STRONG 12 JAM” sebagai *pet mark* berkemungkinan dapat menimbulkan kebingungan atau kesalahpahaman konsumen terhadap barang produk sejenis pasta gigi merek terdaftar STRONG Daftar Nomor IDM000258478 Kelas 3 milik Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga dapat menyetujui pendapat Ahli bahwa diharapkan melalui putusan perkara ini sebagai *judiciary examination* dapat dicegah kemungkinan akan diperdagangkan barang sejenis oleh pihak lain termasuk Tergugat sebagai pemohon pendaftaran merek kata yang sama, yang saat ini Tergugat sedang mendaftarkan merek “STRONG” dan masih dalam tahap pemeriksaan substantif oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (*vide* dan *bandingkan* Pendapat Ahli Prof. Dr. Henry Sulistyobudi, S.H., M.H., diajukan Tergugat; dan Pendapat Ahli Dr. Henny Marlina, S.H., M.M., M.Li, diajukan Penggugat);

Menimbang, bahwa Merek Terdaftar “STRONG” Daftar Nomor IDM000258478 Kelas 3 adalah terbukti milik Penggugat, dan Penggugat terbukti sebagai Pemilik Merek Terdaftar “STRONG” tersebut berikut empat produk variannya, yaitu “FORMULA STRONG”, “FORMULA STRONG PROTECTOR”, “FORMULA STRONG PROTECTION” dan “FORMULA STRONG HERBAL”, maka Penggugat telah mampu membuktikan bahwa merek kata atau bunyi

Halaman 75 dari 81 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“STRONG” sebagai Merek Terdaftar milik Penggugat yang mampu menegakkan daya pembeda (*distinctive power*) yang jelas dan kuat, sehingga secara kasuistis dalam perkara ini harus ditegakkan asas praduga sama (*presumption of similarity*) dan praduga membingungkan (*presumption of confusion*) untuk melindungi konsumen berdasarkan instrumen hukum internasional ketentuan Pasal 6 *bis* TRIP’s terhadap produk barang “PEPSODENT STRONG 12 JAM” jenis pasta gigi milik Tergugat tersebut adalah terdapat persamaan pada pokoknya dan mirip sekali (*nearly resemble*) serta sudah terwujud kesamaan dalam bentuk tanda atau bunyi yang sama untuk jenis barang yang sama (*identical sign or sound for identical good*) dengan produk barang sejenis pasta gigi dengan merek terdaftar “STRONG” Kelas 3Daftar Nomor IDM000258478 milik Penggugat dan empat merek variannya *quo*;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap penggunaan rangkaian huruf atau bunyi nama “STRONG” tersebut oleh Tergugat yang diterakan pada produk barang sejenis pasta gigi “PEPSODENT STRONG 12 JAM” berkemungkinan akan menimbulkan kebingungan dalam arti luas atau dapat menimbulkan salah paham konsumen, sehingga perlu dicegah adanya perbuatan Tergugat yang mendompleng (*free ride*) atau membuat kabur (*dilution*) merek “STRONG” milik Penggugat, serta guna melindungi fungsi merek sebagai pembeda dengan pihak lain, dan bagi Penggugat untuk melindungi kepercayaan bisnis pada pengguna merek terdaftar “STRONG” dalam empat varian produk pasta giginya yaitu “FORMULA STRONG”, “FORMULA STRONG PROTECTOR”, “FORMULA STRONG PROTECTION” dan “FORMULA STRONG HERBAL”, serta guna kepentingan konsumen loyal Penggugat;

Menimbang, bahwa secara kasuistis dalam pokok perkara ini, Majelis Hakim menegaskan (*expressis verbis*) alasan dan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) sebagai kaidah hukum, di bawah ini:

1. Bahwa Penggugat (**Hardwood Private Limited**) berkedudukan di 80 Robinson road #17-02 Singapore 68898 terbukti menurut hukum sebagai Pemilik Merek Terdaftar **STRONG** dan sebagai Pendaftar Pertama (*first to file system*) Merek Terdaftar STRONG Nomor Pendaftaran IDM000258478 di Kelas 3 yang menerima Peralihan Hak Merek dari **Blissful Centany International Limited** berkedudukan di Suite 330, Barkly Wharf, Le Caudan Waterfront, Port Louis, Mauritius;
2. Bahwa Merek Terdaftar STRONG Daftar Nomor IDM000258478 Kelas 3

Halaman 76 dari 81 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



milik Penggugat tersebut merupakan *pet mark* yang digantungkan pada merek terdaftar FORMULA sebagai *house mark* yang memiliki 4 (empat) varian produk barang sejenis pasta gigi yaitu “FORMULA STRONG” Daftar Nomor IDM000258479 Kelas 3 (Bukti **P-5A** dan **P-5B**), “FORMULA STRONG PROTECTOR” Daftar Nomor IDM000447796 Kelas 3 (Bukti **P-7A** dan **P-7B**), Pendaftaran Merek “FORMULA STRONG PROTECTION” Nomor Permohonan DID 20200002706, Tanggal Penerimaan 16 Januari 2020 (**P-42**), dan Pendaftaran Merek “FORMULA STRONG HERBAL” Nomor Permohonan DID 2019053427, Tanggal Penerimaan 13 September 2019 (Bukti **P-41**);

3. Bahwa karena Penggugat (Hardwood Private Limited) sebagai Pemilik Merek Terdaftar STRONG Daftar Nomor IDM000258478 di Kelas 3 berdasarkan *Nice Classification* edisi 9, dan Penggugat sebagai Pendaftar Pertama (*first to file system*) Merek Terdaftar STRONG tersebut sejak 13 Juli 2010 (*filing date*), maka Penggugat memiliki hak eksklusif untuk mencegah seluruh pihak ketiga yang secara tanpa izin pemilik dari penggunaan tanda perdagangan yang mirip atau identik untuk barang yang mirip atau identik yang terkait dengan merek kata STRONG sebagai merek terdaftar, di mana penggunaan semacam itu akan dapat menimbulkan kebingungan dalam penggunaan tanda atau kata yang identik untuk barang yang sejenis;
4. Bahwa Merek Terdaftar “STRONG” dengan empat varian produknya tersebut, Penggugat telah mampu membuktikan menurut hukum bahwa merek kata atau bunyi “STRONG” adalah sebagai Merek Terdaftar milik Penggugat yang mampu menegaskan daya pembeda (*distinctive power*) yang jelas dan kuat, sehingga secara kasuistis dalam perkara ini harus ditegakkan asas praduga sama (*presumption of similarity*) dan praduga membingungkan (*presumption of confusion*) bagi konsumen berdasarkan instrumen hukum internasional menurut ketentuan Pasal 6 *bis* TRIP’s, dan terhadap produk barang “PEPSODENT STRONG 12 JAM” jenis pasta gigi milik Tergugat tersebut terdapat persamaan pada pokoknya dan mirip sekali (*nearly resemble*) serta sudah terwujud kesamaan dalam bentuk tanda atau bunyi yang sama untuk jenis barang yang sama (*identical sign or sound for identical good*) dengan produk barang sejenis (pasta gigi) dengan merek terdaftar “STRONG” Kelas 3 untuk produk barang Pasta Gigi, Daftar Nomor IDM000258478 milik Penggugat berikut empat varian



jenis pasta gigi, yaitu "FORMULA STRONG", "FORMULA STRONG PROTECTOR", "FORMULA STRONG PROTECTION" dan "FORMULA STRONG HERBAL";

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap alasan dan pertimbangan hukum *a quo*, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk mengabulkan petitum gugatan butir angka 3 gugatan Penggugat *in casu* menyatakan pasta gigi Tergugat yang menggunakan merek "STRONG" serupa dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "STRONG" Daftar Nomor IDM000258478 Kelas 3 milik Penggugat;

Tentang "Ganti Rugi dan Pelanggaran Penggunaan Merek Terdaftar":

Menimbang, bahwa makna "penggunaan suatu merek" oleh Tergugat dalam hal penggunaan merek STRONG pada produknya "PEPSODENT STRONG 12 JAM" *a quo* meliputi rangkaian perbuatan Tergugat yang memproduksi, mengedarkan, mempromosikan, memasarkan atau menjual produk barang sejenis (pasta gigi, Kelas 3) merek terdaftar STRONG Daftar Nomor IDM000258478 milik Penggugat kepada konsumen;

Menimbang, bahwa karena penggunaan merek terdaftar STRONG dalam produk pasta gigi "PEPSODENT STRONG 12 JAM" oleh Tergugat *a quo* telah terbukti dan dinyatakan serupa dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar "STRONG" Daftar Nomor IDM000258478 Kelas 3 milik Penggugat, serta penggunaan merek terdaftar STRONG dalam produk pasta gigi "PEPSODENT STRONG 12 JAM" oleh Tergugat tersebut yang dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat sebagai pemilik merek terdaftar STRONG tersebut, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa secara kasuistis perkara ini sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan berdasarkan bukti Penggugat bertanda P-9 dan P-19 sampai dengan P-40 dan bersesuaian dengan keterangan saksi Jennifer Fransiska yang disumpah di persidangan, maka menurut hukum telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat sejak tahun 2019 secara tanpa hak dan tanpa izin Penggugat telah menggunakan merek kata "STRONG" pada produk pasta gigi 'PEPSODENT STRONG 12 JAM' yang serupa dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar "STRONG" Daftar Nomor IDM000258478 Kelas 3 milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum *a quo*, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk mengabulkan petitum gugatan butir angka 4 gugatan Penggugat *in casu* menyatakan Tergugat sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang telah melanggar Merek "STRONG", Daftar Nomor IDM000258478, Kelas 3 milik Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat butir angka 5 tentang besaran jumlah ganti kerugian adalah sejumlah Rp108.040.382.324,00 (seratus delapan miliar empat puluh juta tiga ratus delapan puluh dua tiga ratus dua puluh empat rupiah) yang meliputi kerugian materiil dan kerugian immateriil sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, dan gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka Majelis Hakim dalam menentukan besaran jumlah ganti kerugian secara kasuistis dalam perkara ini didasarkan pada asas menurut keadilan yang baik (*in goede justitie*) serta menurut kelayakan atau kepatutan dan kewajaran (*naar redelijkheid en billijkheid*);

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat dalam hal besaran jumlah ganti rugi, maka Majelis Hakim perlu memerhatikan posisi atau kedudukan ekonomi Tergugat sebagai produsen barang produk sejenis dengan segala reputasi bisnis, proyeksi omset setiap bulannya dalam tahun berjalan dan jaringan bisnisnya yang luas;

Menimbang, bahwa demikian pula memerhatikan Bukti Surat Penggugat bertanda P-9, P-19 sampai dengan P-40 dan keterangan saksi Jennifer Fransisca, maka berdasarkan kelayakan dan kewajaran menurut keadilan yang baik (*naar redelijkheid en billijkheid, in goede justitie*) berdasarkan peradilan baik (*ex aequo et bono*), maka Tergugat dihukum membayar ganti rugi sejumlah

Halaman 79 dari 81 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara;

Memerhatikan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi:

Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Merek "STRONG" Daftar Nomor IDM000258478, Kelas 3 milik Penggugat adalah merek terkenal di Negara Republik Indonesia;
3. Menyatakan pasta gigi Tergugat yang menggunakan Merek "STRONG" adalah serupa dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "STRONG", Daftar Nomor IDM000258478, Kelas 3 milik Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang telah melanggar Merek "STRONG", Daftar Nomor IDM000258478, Kelas 3 milik Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.401.000,00 (satu juta empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020 oleh kami, **Albertus Usada, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **Dulhusin, S.H., M.H.** dan **Agung Suhendro, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 32/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 9 Juni

Halaman 80 dari 81 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2020, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 18 November 2020** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Andre, S.H.** Panitera Pengganti, serta Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dulhusin, S.H., M.H.

Albertus Usada, S.H., M.H.

Agung Suhendro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andre, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	Rp40.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp1.250.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
	===== (+)

Jumlah Rp1.401.000,00

Terbilang: *Satu juta empat ratus satu ribu rupiah*